

The logo of INAIL (Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura delle Malattie e degli Infortuni del Lavoro) is displayed. It consists of the word "INAIL" in a bold, white, sans-serif font. Below the text is a horizontal line with three segments: green on the left, white in the middle, and red on the right, representing the colors of the Italian flag.

INAIL

GUIDA OPERATIVA BANDO ISI 2024

INDICE

ABBREVIAZIONI.....	4
GLOSSARIO.....	6
1 PREMESSA.....	7
2 CONTENUTI	8
3 ASSEGNAZIONE STANZIAMENTO	9
4 FASE PREISTRUTTORIA.....	10
4.1 Premessa	10
4.2 Attività gestite a livello centrale.....	11
4.3 Attività gestite dalle Strutture territoriali.....	12
4.4 Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	12
4.5 Upload della documentazione	13
4.6 Decadenza delle domande on line	13
4.7 Elenchi cronologici definitivi	13
4.8 Subentri.....	14
5 ISTRUTTORIA PRATICHE.....	15
5.1 Ricezione via web delle domande.....	15
5.2 Assegnazione delle pratiche	16
5.3 Ricezione documentazione a completamento della domanda on-line.....	18
5.4 Fase di Verifica per l'ammissione al finanziamento.....	18
5.4.1 Verifica amministrativa per l'ammissione al finanziamento.....	21
5.4.2 Verifica tecnica per l'ammissione al finanziamento.....	24
5.4.3 Richiesta di chiarimenti e/o integrazione della documentazione in verifica	25
5.4.4 Completamento dell'istruttoria della fase di verifica ed emissione del provvedimento	27
5.4.5 Verifica massimale "de minimis"	27
5.4.6 Gestione esito verifica di parziale ammissione e verifica negativa	29
5.4.7 Richiesta del CUP	30
5.4.8 Intervento del responsabile del procedimento in fase di verifica.....	31
5.4.9 Strumenti di assistenza e controlli automatici	31
5.5 Comunicazione esito verifica all'impresa	33
5.6 Anticipazione del 50% o 70% del finanziamento	34
5.6.1 Garanzia fideiussoria.....	34
5.6.2 Ricezione della garanzia fideiussoria	34
5.6.3 Erogazione anticipazione	35
5.7 Richieste in fase intermedia tra verifica e rendicontazione	36
5.8 Termini di realizzazione e rendicontazione del progetto	37
5.9 Rendicontazione.....	38
5.9.1 Verifica della rendicontazione: tempi e flusso.....	38
5.9.2 Verifica amministrativa della rendicontazione.....	39
5.9.3 Verifica tecnica della rendicontazione	42
5.9.4 richiesta di chiarimenti e/o integrazione della documentazione	42
5.9.5 Completamento dell'istruttoria della fase di rendicontazione ed emissione del provvedimento.....	43
5.9.6 Eventuale fase relativa alle "osservazioni" in fase di rendicontazione	45
5.9.7 Intervento del responsabile del procedimento in fase di rendicontazione.....	46
5.9.8 Comunicazione esito rendicontazione all'impresa.....	46
5.9.9 Chiusura negativa in assenza di rendicontazione e rinuncia al finanziamento	47
5.9.1 Revoca del CUP	47
5.9.2 Chiusura del CUP.....	47
5.10 Restituzione fideiussione (solo per anticipazioni)	47
5.11 Procedimento contabile per l'erogazione del finanziamento	48

5.12 Applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. n. 600/1973 del finanziamento.....	48
5.13 Attività post finanziamento	50
5.13.1 Verifiche	50
5.13.2 Revoca e riduzione del finanziamento	51
5.14 Flussi comunicativi	51
5.14.1 Flussi comunicativi con le imprese.....	51
5.14.2 Flussi comunicativi interni relativi all’istruttoria amministrativa e tecnica e supporto tecnico	52
5.14.3 Flussi comunicativi relativi al funzionamento della procedura informatica ISI-BO.....	52
5.14.4 Flussi comunicativi tra i funzionari tecnici e amministrativi VA e VT.....	52
6 MONITORAGGIO	53
6.1 Applicativi disponibili: Dashboard - Isi BO	53
6.2 Monitoraggio delle domande inserite nell’applicativo Isi domanda	53
6.3 Monitoraggio dei risultati	54
7 APPENDICE	55
7.1 Funzioni di supporto qualificato all’utenza	55
7.2 Obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013.....	55
7.3 La protocollazione dei documenti	57
7.4 Indicazioni per le verifiche amministrative.....	58
7.4.1 Banche dati e procedure consultabili.....	65
7.5 Indicazioni per le verifiche tecniche.....	65
7.5.1 Fase di istruttoria: validità della documentazione	66
7.5.2 Fase di istruttoria: coerenza dei progetti	67
7.5.3 Fase di istruttoria: congruità economica del progetto	68
7.5.4 Fase di istruttoria: richieste di chiarimenti/integrazioni.....	69
7.5.5 Documentazione pervenuta extra termini	69
7.5.6 Fase di rendicontazione: conformità dei progetti realizzati	69
7.5.7 Istruzioni specifiche	71
7.6 Registri aiuti di stato	72
7.6.1 Verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato ed aiuti “de minimis”	73
7.6.2 Registrazione degli aiuti individuali ed aiuti “de minimis” nel SIAN e nel SIPA	74
8 ALLEGATI	76
8.1 Verifiche documentali competenze tecniche e amministrative.....	76
8.2 Check list per le verifiche amministrative	76

ABBREVIAZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CD	Click-day
CIPESS	Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
COR	Codice concessione RNA
COVAR	Codice variazione RNA
CSA	Consulenza statistico attuariale
CSC	Codice statistico contributivo
CT	Coordinatore tecnico
CTER	Consulenza tecnica per l'edilizia regionale
CTSS	Consulenza tecnica per la salute e sicurezza
CUP	Codice unico di progetto
DCOD	Direzione centrale organizzazione digitale
DCPBC	Direzione centrale programmazione e bilancio centrale
DCPrev	Direzione centrale Prevenzione
DR/DDRR	Direzione regionale-provinciale / Direzioni regionali-provinciali
DS	Direttore di sede
DURC	Documento unico di regolarità contributiva
EA	European Cooperation for Accreditation
ECRIS	European Criminal Records Information System
FAQ	Frequently Asked Questions
G.U.	Gazzetta Ufficiale
GRAS	Gestione Registro Aiuti di Stato
IAF	International Accreditation Forum
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
ISI-BO	Procedura ISI Back-Office
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MCA	Materiali contenenti amianto
MIMIT	Ministero delle imprese e del made in Italy
MLA	Multilateral Agreement
NCD	No click-day
PAC	Politica Agricola Comune
PFU	Pneumatici fuori uso
PNC	Piano nazionale degli investimenti complementari
PNRR	Piano nazionale di ripresa e resilienza
POM	Posta Multicanale
RA	Responsabile amministrativo
RAI	Responsabile affari istituzionali
RI	Registro imprese
RNA	Registro nazionale aiuti
RPP	Responsabile prevenzione sede
RPR	Responsabile prevenzione regionale
RUNTS	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
SdI	Sistema di Interscambio

SIAN	Sistema informativo agricolo nazionale
SIC	Sistema informativo casellario
SIPA	Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura
ULA	Unità lavorativa anno
VA	Valutatore amministrativo
VCAWeb	Visual Company Analyzer Web
VERCOR	Verifica codice concessione RNA
VT	Valutatore tecnico
XML	Extensible Markup Language

GLOSSARIO

- a) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;
- b) «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le modalità definite dal bando;
- c) «contributo a fondo perduto»: le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali il «contributo in conto impianti», diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti; il «contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione; il «contributo diretto alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione; il «contributo in conto esercizio», destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio e il «contributo in conto interessi», riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato;
- d) «fattura elettronica regolarmente emessa»: la fattura elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 13 del 2023, o è identificata da idonei elementi ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5;
- e) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera z);
- f) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;
- g) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge n. 34 del 2019;
- h) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge n. 81 del 2017, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013;
- i) «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili;
- j) «proponente»: l'impresa, come definita alla lettera f), che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando;
- k) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012.

(fonte: Camera dei deputati - Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi)

1 PREMESSA

Questa guida operativa, a uso esclusivo del personale Inail, è a completamento delle indicazioni contenute nell'Avviso pubblico ISI 2024.

L'Avviso ISI, pubblicato in data 18/12/2024, si riferisce alle lavorazioni attive dell'impresa nell'anno 2024 e al relativo tasso di tariffa sulla base del quale, peraltro, unitamente alle retribuzioni versate ai lavoratori, è stato determinato il premio assicurativo posto a carico dell'azienda.

Il bando ha l'obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Per ciascuna Direzione regionale/provinciale e per la Sede regionale di Aosta (di seguito chiamate solo "Direzioni regionali") sono pubblicati singoli Avvisi.

La revisione del presente documento è stata curata dalla DC Prev in collaborazione con la CTSS centrale, recependo gli adeguamenti procedurali sviluppati dalla DCOD e alla luce delle osservazioni formulate in relazione ai quesiti trasmessi dalle Strutture territoriali.

Nel corso delle fasi istruttorie amministrative e tecniche delle pratiche ISI 2024 potranno essere previsti perfezionamenti della presente versione anche con il coinvolgimento di Strutture centrali competenti per le specifiche materie.

Inoltre, si tenga conto che la procedura ISI-BO potrà subire delle modifiche e implementazioni successive, tra le quali la possibilità di accesso diretto a banche dati esterne, si invita pertanto ad avere a disposizione sempre l'ultima versione del Manuale Back Office ISI (scaricabile all'interno della procedura ISI-BO).

Eventuali modifiche al modello organizzativo dell'Ente che dovessero impattare sul procedimento oggetto della presente guida saranno oggetto di opportune istruzioni.

2 CONTENUTI

Il presente documento definisce le modalità operative e i flussi procedurali cui devono attenersi i funzionari amministrativi, nonché i professionisti e i funzionari tecnici CTSS e CTER impegnati nel procedimento per le attività di competenza.

Il disegno risponde al modello organizzativo dell'Ente nel rispetto del quale sono pertanto ricondotte le diverse responsabilità.

In base a tale criterio si attribuiscono le credenziali di accesso alla procedura ISI-BO a supporto dell'intero procedimento.

Resta inteso che i responsabili delle strutture territoriali attraverso la console di profilazione possono autorizzare l'accesso alla procedura ISI-BO ad altro personale che, in base alle diverse esigenze organizzative, potrà essere incaricato dello svolgimento di tale attività.

Il documento contiene inoltre la descrizione dei principali adempimenti delle imprese che accedono alla procedura on-line per la richiesta del finanziamento.

Per completezza di informazione sono illustrate tutte le fasi successive alla pubblicazione dell'Avviso che vedono il coinvolgimento delle strutture centrali e territoriali.

3 ASSEGNAZIONE STANZIAMENTO

La DCPrev assume l'impegno dello stanziamento complessivo e fornisce istruzioni operative in merito al riaccertamento dei singoli stanziamenti da parte delle Direzioni regionali.

Come previsto dall'articolo 4 dell'Avviso ISI 2024 gli importi degli stanziamenti regionali, attribuiti alla data di pubblicazione dell'Avviso, possono subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione all'entità delle domande che, collocate in posizione utile negli elenchi cronologici provvisori per l'ammissibilità al finanziamento, avranno convalidato la propria domanda con l'invio della documentazione a completamento della stessa, di cui all'articolo 18.

Prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi di cui agli articoli 14.1 e 15 dell'Avviso, con determina del Direttore centrale prevenzione, sono approvate le eventuali variazioni degli stanziamenti.

A seguito di tale provvedimento viene modificato l'allegato *"ISI 2024-Risorse economiche"* all'Avviso con l'aggiornamento della tabella delle risorse economiche destinate ai finanziamenti valorizzando la colonna *"Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione delle risorse"* definito con Determina del Direttore centrale Prevenzione.

Ciascuna DR, ricevute le disposizioni dalla DCPrev, effettua le operazioni di riaccertamento positivo degli importi di cui al *"Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione"* con una operazione contabile per la somma complessiva degli stanziamenti relativi agli Assi 1, 2, 3, 4 e 5. Si raccomanda di indicare nel campo "descrizione" un testo standard e chiaro: "RIA-Stanziamento ISI 2024 generalista (importo complessivo Assi da 1 a 4) o "RIA-Stanziamento ISI 2024 agricoltura (importo complessivo Asse 5).

Il riferimento contabile (VI livello) per l'operazione di riaccertamento positivo è il seguente:

- U.1.04.03.99.999.05 per gli Assi di finanziamento da 1 a 4 (ISI generalista);
- U.1.04.03.99.999.06 per l'Asse di finanziamento 5 (ISI Agricoltura).

4 FASE PREISTRUTTORIA

4.1 PREMESSA

Sul sito istituzionale, nell'apposita pagina dedicata all'Avviso, viene pubblicato il calendario ("Allegato calendario scadenze ISI 2024"), parte integrante dell'Avviso stesso, che riporta le date di apertura e chiusura in corrispondenza di ciascuna fase procedurale in cui è articolato l'iter di finanziamento, progressivamente aggiornato fino alla pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

La DCPrev e le DDRR, attraverso l'applicativo Dashboard ISI (disponibile accedendo al "Data portal", tramite il collegamento presente nel widget "Banche dati e cruscotti" del "Digital Workplace – Scrivania digitale"), possono monitorare le varie fasi di svolgimento del Bando ISI dalla presentazione della domanda online all'istruttoria tecnico amministrativa.



Figura 1 – Accesso alla Dashboard ISI tramite il Data portal

Tra le principali funzionalità della Dashboard ISI si segnala il "Controllo dati identificativi" per la verifica della correttezza ed esattezza dei dati inseriti, rispetto a quelli presenti in altri archivi dell'Istituto, con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità delle domande. In questo modo è possibile, già in fase di presentazione della domanda, intervenire per richiedere eventuali modifiche, o chiarimenti che non sarebbero possibili in fasi più avanzate (per approfondimenti vedi § 6.2).

Inoltre, con la funzione "Comunicazioni PEC" è possibile monitorare l'esito dell'invio delle comunicazioni alle imprese e l'effettiva consegna.

Si riportano di seguito i codici riferiti alle PEC più significative per alcune specifiche fasi:

DESCRIZIONE EVENTO	SINTESI TESTO PEC
010_Domanda inviata	informativa sulla conferma della registrazione della domanda di finanziamento a valere sull'Avviso pubblico ISI
020_Inizio download del token	invito ad effettuare il download del codice identificativo (il c.d. <i>token</i>) ai fini della partecipazione allo sportello informatico (il c.d. <i>click-day</i>) per l'inoltro domanda di finanziamento
020_download del token	informativa avvenuto download del codice identificativo
033 Inizio registrazione partecipante	informativa relativa alla necessità di registrazione al portale partecipante dello sportello informatico per l'inoltro domanda di finanziamento

050_UPL_INIZIO	invito all'upload del Modulo A e della documentazione a completamento e perfezionamento della domanda
050_Prossima chiusura upload 1	informativa sulla prossima scadenza dei termini temporali per l'upload del Modulo A e della documentazione a completamento e perfezionamento della domanda riferita alla fase 1
060_Decadimento domande senza documentazione	comunicazione del decadimento della domanda di finanziamento per mancato invio, del Modulo A e della documentazione a suo completamento
070_Pubb.ne elenchi definitivi	informativa di avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale, degli elenchi definitivi in ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate
080_subentrate inizio upload 2	informativa per le domande di finanziamento subentrate a seguito della redistribuzione delle risorse e invito a procedere al caricamento della documentazione e del Modulo A per la fase 2
080_Prossima chiusura upload 2	informativa sulla prossima scadenza dei termini temporali per l'upload del Modulo A e della documentazione a completamento e perfezionamento della domanda subentrata riferita alla fase 2

Oltre all'esito delle PEC inviate, è possibile monitorare, lo stato di avanzamento dell'upload dei documenti e del Modulo A. Con la funzione "Perizie" è possibile verificare lo stato di caricamento delle perizie asseverate (associata, annullata, bozza, completata, firmata), per gli Assi dove è prevista.

4.2 ATTIVITÀ GESTITE A LIVELLO CENTRALE

La DCPprev, con la collaborazione delle Strutture centrali coinvolte, provvede:

- alla pubblicazione dell'Avviso pubblico e suoi allegati sul sito web istituzionale e del relativo estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- a registrare l'Avviso pubblico quadro e i singoli Avvisi regionali/provinciali e rispettivi stanziamenti nei registri RNA, SIAN e SIPA, nonché nel sito web incentivi.gov.it di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- alla progressiva elaborazione – in cooperazione con le consulenze tecniche competenti per materia - e relativa pubblicazione sul sito web istituzionale di elementi informativi quali FAQ o chiarimenti ove ritenuti rilevanti;
- a monitorare la fase di registrazione delle domande on line effettuata dalle imprese;
- all'invio delle comunicazioni PEC di cortesia all'utenza di ISI domanda;
- a disporre la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori e definitivi (CD e NCD);
- al monitoraggio della fase di upload della documentazione a conferma e completamento delle domande on line;
- all'invio delle comunicazioni PEC di decadenza delle domande on line che non sono state convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento entro i termini disposti

dall'articolo 18 dell'Avviso, con riferimento alle domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori;

- alle operazioni di subentro relative allo scorrimento degli elenchi cronologici provvisori;
- a fornire istruzioni alle strutture territoriali per la gestione di questa fase;
- all'elaborazione e divulgazione di tutta la documentazione relativa all'iniziativa tramite i canali istituzionali.

4.3 ATTIVITÀ GESTITE DALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Sin dai primi giorni di apertura della procedura di domanda, ma anche già dalla pubblicazione del Bando, è fondamentale che le sedi territoriali, coordinate dalla loro Direzione regionale, forniscano supporto e specifici contributi informativi all'utenza interessata all'iniziativa ISI. Raggiungere le imprese del proprio territorio con vere azioni di marketing e fornire informazioni affinché si comprendano meglio i meccanismi del Bando e le regole e condizioni per l'ammissibilità delle domande consente di ricevere progetti di qualità, pienamente condivisi dall'imprenditore e rispettosi dei requisiti imposti dal Bando; riducendo così il fenomeno degli abbandoni o delle bocciature in istruttoria.

Inoltre, nella fase conclusiva della presentazione e invio della domanda, le Strutture territoriali, secondo le indicazioni fornite dalla DCPREV o anche attraverso il supporto dell'applicativo Dashboard ISI (*Data portal*) e la consultazione delle liste di evidenza restituite da tale cruscotto, provvedono:

- alla gestione delle anomalie riscontrate, contattando eventualmente le imprese per le quali si rilevano, ad esempio, le difformità delle PEC a seguito del mancato recapito delle comunicazioni di cortesia inviate a livello centrale. In particolare, tramite l'applicativo *Service Now*, una volta acquisito il corretto indirizzo PEC dell'impresa, le strutture territoriali ne richiederanno l'inserimento nella procedura ISI;
- all'invio della comunicazione di decadenza con modalità tradizionale (raccomandata A.R.) alle imprese che non hanno perfezionato le proprie domande entro i termini disposti dall'articolo 18 dell'Avviso (v. § 4.6),
- qualora detta comunicazione, trasmessa a livello centrale tramite PEC, non sia andata a buon fine;
- all'invio delle comunicazioni di decadenza alle imprese subentrate negli elenchi cronologici definitivi, nel caso in cui le relative domande non siano state convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento entro i termini disposti dall'articolo 18 dell'Avviso (v. § 4.8).

4.4 PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI PROVVISORI

Alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui si accerti che le risorse economiche complessivamente stanziare per un determinato Asse/regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco, l'Istituto provvede alla tempestiva pubblicazione sul sito www.inail.it dei corrispondenti elenchi regionali (NCD). Le domande, ordinate in base al tempo di registrazione in procedura domanda, dovranno essere confermate tramite l'invio della documentazione a suo completamento.

Sul sito www.inail.it sono pubblicati, inoltre, gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande, non rientranti negli elenchi NCD, inoltrate tramite sportello informatico, con evidenza di quelle:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 dell'Avviso ISI 2024, da convalidare tramite l'invio modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
- risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

4.5 UPLOAD DELLA DOCUMENTAZIONE

Le imprese, la cui domanda è collocata negli elenchi in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, provvedono, tramite la procedura di upload ad inviare la documentazione a suo completamento e il modulo di domanda (Modulo A) entro la scadenza pubblicata sul portale istituzionale e secondo le modalità previste dalla procedura di upload (articolo 27 dell'Avviso).

Una volta caricati tutti i documenti obbligatori previsti per la specifica tipologia di progetto, sarà possibile caricare il Modulo A; in questo modo le imprese saranno guidate per evitare invii incompleti che determinerebbero la decadenza della domanda on line. Per completare la procedura e inviare la documentazione, l'utente dovrà cliccare sul tasto "Invia e protocolla documenti".

La perizia asseverata è redatta tramite l'apposita funzionalità on-line. Gli elementi informativi dei moduli di perizia, richiesti dalla *procedura di compilazione online*, sono pubblicati nella pagina del bando.

4.6 DECADENZA DELLE DOMANDE ON LINE

Alle imprese che non hanno effettuato l'invio della documentazione nei tempi e secondo le modalità previste agli articoli 18 e 27 del bando, riceveranno una formale comunicazione di decadenza della domanda tramite PEC entro i 10 giorni successivi al termine di scadenza indicato nel Calendario.

A seguito della comunicazione di decadenza, i soggetti interessati potranno presentare, entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della stessa, un'istanza di revoca, debitamente motivata e documentata. Tale istanza potrà essere accolta solo in presenza di oggettive difficoltà operative che abbiano impedito il perfezionamento della domanda, a condizione che tutta la documentazione obbligatoria, incluso il Modulo A, sia stata inviata tramite PEC entro il termine previsto.

Per la revoca della decadenza, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della DR competente o direttamente da parte del Responsabile di prevenzione della stessa, dovrà essere richiesta la variazione tramite applicativo *Service Now*.

Eventuali revoche dovranno essere comunicate tempestivamente alla DCPrev per procedere con la pubblicazione degli elenchi definitivi.

4.7 ELENCHI CRONOLOGICI DEFINITIVI

La data prevista per la pubblicazione sul sito www.inail.it degli elenchi cronologici definitivi è comunicata tramite Calendario.

Negli elenchi definitivi le domande saranno identificate come segue:

- S: ammesse definitivamente;
- N-DEC: decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27 del bando;

- S-AMS: subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento (solo per gli elenchi CD);
- N: definitivamente non ammissibili per carenza di fondi (solo per gli elenchi CD).

4.8 SUBENTRI

Le operazioni finalizzate allo scorrimento degli elenchi cronologici sono effettuate dalla DCOD con la collaborazione della CSA.

La pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento.

I soggetti subentrati dovranno provvedere al caricamento della propria documentazione tramite la procedura di upload (v. § 4.5).

Ai soggetti subentrati che non provvedono ad inviare tramite la procedura di upload il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro il termine indicato nel Calendario, le Sedi competenti inviano formale comunicazione di decadenza della domanda on line entro 10 giorni successivi alla scadenza. Tale, comunicazione di decadenza potrà essere revocata a seguito di verifica nel documentale della presenza dei documenti obbligatori e previa istanza, adeguatamente motivata, da parte della impresa richiedente il finanziamento.

5 ISTRUTTORIA PRATICHE

L'intera attività è delegata alle DRR e alle Sedi locali (di seguito Sedi) presso le Direzioni territoriali nel cui ambito ricadono le unità produttive per le quali è richiesto il finanziamento.

L'istruttoria delle pratiche è realizzata attraverso una collaborazione sinergica tra la Sede e la propria Direzione regionale (la Sede regionale di Aosta per le attività di istruttoria tecnica fa riferimento alla Direzione regionale per il Piemonte).

Alla Direzione regionale competono:

- il supporto alle Sedi per la soluzione di problematiche giuridico-amministrative e tecniche;
- il supporto qualificato all'utenza esterna;
- le comunicazioni con la DCPREV;
- le richieste di parere alla DCPREV;
- l'aggiornamento della profilazione in ISI-BO dei professionisti e funzionari tecnici della CTSS e della CTER (nel ruolo di VT), sulla base del Piano di produzione per l'assegnazione centralizzata dei progetti;
- la verifica tecnica (attribuita ai valutatori tecnici);
- le autorizzazioni per consentire alla DCOD, tramite richieste da inoltrare al servizio di assistenza e supporto alla procedura (*Service Now*), di effettuare modifiche, non direttamente operabili dalle Sedi, sui dati presenti in procedura;
- la verifica degli adempimenti previsti dal Regolamento di cui al Decreto del MIMIT n. 115 del 2017 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni);
- il controllo e la validazione contabile;
- il monitoraggio;
- la verifica post-finanziamento;
- l'escussione della fideiussione (eventuale).

Alle Sedi (dirigenziali e non dirigenziali nelle quali è prevista la gestione delle pratiche ISI) interessate competono:

- l'attività di front-office (informazioni, ricezione documentazione, ecc.);
- la protocollazione informatica della documentazione;
- la verifica amministrativa;
- le comunicazioni all'impresa;
- i provvedimenti conseguenti all'esito dell'istruttoria;
- la richiesta del CUP;
- gli adempimenti connessi al RNA, al SIAN e al SIPA;
- il provvedimento di revoca (eventuale).

5.1 RICEZIONE VIA WEB DELLE DOMANDE

Questa fase è generata dall'inoltro on-line delle domande di contributo da parte delle imprese.

Le domande sono assegnate alla DR e alla relativa Sede competente, secondo le seguenti modalità:

- per l'impresa con posizione assicurativa Inail, è la stessa impresa che scegliendo la posizione assicurativa relativa all'unità produttiva per la quale sta avanzando la domanda di finanziamento determina l'attribuzione alla Sede Inail presso la quale la posizione assicurativa stessa è attiva.
- Nel caso di impresa con più unità produttive gestite in forma accentrata, la scelta obbligata sarà quella relativa alla posizione assicurativa accentrante, a prescindere quindi dalla dove ha sede l'unità produttiva per la quale si richiede il finanziamento;
- per le imprese agricole con rapporto assicurativo gestito da Inps (le cosiddette 48milioni – ditte non Inail), l'attribuzione alla Sede è conseguente a quanto inserito dall'impresa medesima in fase di registrazione al portale Inail;
- per le imprese di armamento la sede Inail competente è quella del capoluogo nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'Armatore.

Fondamentale che le sedi verifichino, tramite la Dashboard ISI e la funzione "Controllo dati identificativi" (v. § 4.1), la corretta assegnazione della regione di appartenenza della domanda. Il corretto allineamento tra l'indirizzo dell'unità produttiva e la Regione indicata nella domanda ha un impatto diretto sull'ammissione della stessa, in quanto dipende dalla disponibilità delle risorse economiche distribuite per territorio e per asse di finanziamento, dalla concorrenza tra i partecipanti nella stessa Regione nonché dall'orario di invio della domanda allo sportello informatico, ove previsto. Tale distribuzione, infatti, può variare in base alla regione e all'asse scelto; di conseguenza eventuali errori nei dati di registrazione possono compromettere l'accesso ai finanziamenti.

Le domande inserite negli elenchi NCD non potranno essere riassegnate ad altri elenchi dopo la chiusura della fase di registrazione delle domande. Analogamente, le domande incluse negli elenchi CD non potranno essere ricollocate in altri elenchi dopo la chiusura dello sportello informatico.

L'errata assegnazione della domanda ad un elenco cronologico sulla base delle informazioni non corrette, modificando l'ambito di competizione della domanda, invalida l'esito dell'ammissione e pertanto la domanda anomala deve essere annullata.

5.2 ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE

Per ciascuna Direzione regionale e ciascuna Sede nella procedura ISI-BO è disponibile la lista delle domande attribuite alla propria struttura.

Considerando che l'art. 19 dell'Avviso ISI 2024 (Verifica tecnico-amministrativa) dispone che *"l'Inail si riserva di avviare prima della scadenza del termine riservato al perfezionamento della domanda, di cui al precedente articolo 18, la verifica tecnico/amministrativa per i progetti le cui domande risultano perfezionate e confermate"*, si invitano le Sedi territoriali ad attivarsi tempestivamente per la lavorazione delle domande ISI non appena risultino perfezionate.

L'assegnazione delle pratiche ai singoli valutatori, sia in fase di verifica che di rendicontazione, è effettuata come segue:

- ❖ per la verifica amministrativa

il RPP assegna le pratiche ai funzionari del processo prevenzione della Sede e, se non diversamente disposto, anche ai funzionari del processo di prevenzione di ognuna delle Sedi non dirigenziali di competenza che gestiscono tale funzione;

- ❖ per la verifica tecnica

in continuità con le indicazioni del DG (da ultimo diramate tramite nota del 16/6/25 n. 2858) è stato predisposto il seguente flusso organizzativo per la perequazione e l'ottimizzazione della fase di assegnazione delle domande alla verifica tecnica.

Individuazione delle risorse interne disponibili

Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi provvisori delle domande ammesse al bando Isi, le Regioni/Province avvieranno una ricognizione delle risorse interne impiegate in ambito Isi, tenendo conto del fatto che ogni professionista sarà chiamato a gestire un determinato numero di pratiche (soglia minima).

Rilevazione dello scostamento e compilazione del form dedicato

Al termine della ricognizione delle risorse e contestualmente alla pubblicazione degli elenchi provvisori ciascuna Regione/Provincia potrà rilevare lo scostamento tra numero di professionisti disponibili al proprio interno e numero di domande da assegnare. Quest'analisi permetterà di definire il fabbisogno interno, cioè se ci sono pratiche in eccesso che non è possibile assegnare ad alcun professionista, oppure se alcuni professionisti hanno assegnate meno pratiche rispetto al numero di 70, come indicato nella nota del DG n. 2858 del 16/6/25.

Ciascuna Regione/Provincia, per il tramite della CTSS Regionale/Provinciale, invierà le proprie rilevazioni alla CTSS centrale che, per le domande non gestibili con le risorse disponibili nel territorio regionale, elaborerà il piano di assegnazione definitivo con il supporto della DCPrev.

Il RPR, acquisito il piano delle assegnazioni predisposto in collaborazione con il CT, lo completa con i riferimenti degli amministrativi e lo carica in procedura ISI BO, come previsto a pag. 6 del Manuale Back Office ISI.

Si evidenzia l'importanza del tempestivo caricamento del *template*¹ contenente le assegnazioni amministrative e tecniche relative alle domande del proprio territorio. Tale modalità di caricamento è definita massiva o da piano di lavoro. Tuttavia, solo le domande perfezionate dalle imprese risulteranno consultabili anche se le assegnazioni caricate dovessero riguardare tutte le ammesse.

È sempre possibile inserire separatamente e singolarmente le assegnazioni amministrative e quelle tecniche. Tuttavia, si è verificato come tale modo di procedere abbia creato confusione in quanto non è facile poi proseguire nelle assegnazioni mancanti.

Monitoraggio

Tramite l'applicativo Dashboard ISI (*Data portal*), sono disponibili diverse funzioni per il monitoraggio attivo dello stato di avanzamento delle lavorazioni delle pratiche Isi; inoltre, DCPrev invierà alle Regioni/Province un report periodico in cui si forniscono i dati sulle lavorazioni concluse e da chiudere sempre in ottica collaborativa e di sostegno reciproco.

Altro strumento di monitoraggio, è stato introdotto dalla DCPBC a supporto dell'intero processo di gestione dei Bandi Isi. È un indicatore qualitativo del

¹ La procedura ISI BO prevede che il Responsabile Prevenzione Regionale possa assegnare le pratiche in modalità massiva al responsabile affari istituzionali, responsabile prevenzione sede, coordinatore tecnico, valutatore amministrativo e valutatore tecnico. L'assegnazione massiva avviene grazie al download di un template in cui vanno inserite tutte le pratiche da assegnare (si rimanda al *Manuale Back Office ISI 2024* pag. 6).

processo Isi (numero di provvedimenti emessi nell'anno), costruito per rappresentare in modo adeguato e complessivo il fenomeno osservato.

Riassegnazione

Nei casi in cui la pratica venga assegnata al personale appartenente a sedi diverse da quella competente l'assegnazione avviene tramite la funzione "Riassegnazione".

Le richieste di variazione delle assegnazioni rispetto a quelle del piano dovranno essere preventivamente comunicate alla DR competente che solleciterà la sede ricevente ad effettuare la "Riassegnazione".

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del § 6.2 del Manuale Back Office ISI.

5.3 RICEZIONE DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA ON-LINE

La sede riceve la documentazione a completamento della domanda on-line dopo l'invio e la protocollazione dei documenti acquisiti, tramite la procedura di upload (v. § 4.5).

L'elenco dei documenti che ciascuna impresa deve inviare a conferma della domanda via web è specificato, relativamente alla tipologia di progetto presentato, nell'Allegato tecnico dell'Avviso nonché sul modulo di domanda (Modulo A) rilasciato dalla procedura informatica.

Ciascun documento trasmesso dalle imprese, con modalità telematica, attraverso la funzione di upload, è protocollato e attribuito in automatico alla relativa classe documentale. Nel caso di ricezione della documentazione via PEC, il processo competente in materia di prevenzione verifica l'effettiva corrispondenza di ciascun documento alla tipologia presente nella lista dei documenti nella procedura ISI-BO dando conferma o eventualmente spostando i documenti sotto la corretta classificazione.

Le corrette operazioni di abbinamento sono condizione indispensabile e imprescindibile anche al fine di rendere disponibili i singoli documenti conformemente alla normativa sugli Obblighi di pubblicazione (artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013).

La fase di abbinamento dei documenti in procedura ISI-BO deve essere completata possibilmente in 3 giorni e comunque in tempi ristretti, fatte salve eventuali motivate eccezioni.

I valutatori possono iniziare l'istruttoria anche qualora l'abbinamento non sia stato ancora effettuato.

5.4 FASE DI VERIFICA PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Il periodo di istruttoria per la concessione del finanziamento decorre dal giorno successivo all'invio, da parte dell'impresa, della documentazione tramite upload e si protrae per 120 giorni.

È importante, quindi, avviare la verifica tecnico-amministrativa non appena le domande siano state perfezionate e confermate con l'invio della documentazione.

Sono individuate 3 distinte attività:

- verifica amministrativa;

- verifica tecnica;
- completamento dell'istruttoria ed emissione del provvedimento.

Per ciascuna delle suddette 3 fasi sono indicate le funzioni responsabili ed i conseguenti passaggi procedurali.

La verifica tecnica e la verifica amministrativa devono essere effettuate entrambe e in parallelo, anche nel caso una delle due abbia esito negativo; ciò in quanto la domanda di finanziamento deve essere valutata sotto entrambi gli aspetti. Infatti, nel caso in cui entrambe le verifiche fossero negative, l'eventuale motivazione di rigetto per una sola delle due può causare difficoltà procedurali in caso di riesame o di contenzioso.

È fondamentale che i RPP assicurino uno stretto raccordo tra i valutatori amministrativi e tecnici al fine di formulare, ove possibile senza che ciò determini un eccessivo ritardo, una richiesta unica di chiarimenti/integrazioni all'impresa (v. § 5.4.3).

Per l'istruttoria delle domande ISI 2024 sono disponibili gli allegati 8_2_1, 8_2_2 e 8_2_3 riportanti le check-list di verifica amministrativa e tecnica. Nell'ambito della reingegnerizzazione della procedura di ISI-BO, è in corso di perfezionamento la funzionalità "Checklist di verifica" (tecnica e amministrativa): per ogni tipologia di domanda sottoposta ad istruttoria, viene reso disponibile un elenco di controlli standard che l'assegnatario deve eseguire prima di completare la valutazione della pratica. La checklist si aggiorna con l'indicazione dell'esito positivo, negativo o non applicabile della verifica effettuata. Nel corso del 2026 saranno rilasciati i primi esiti automatici individuati e proposti dall'intelligenza artificiale.

In particolare, in caso di respingimento dei progetti la logica della validazione da parte di RA/CT, prevede che gli stessi debbano selezionare le opzioni "Non valida", confermando la valutazione negativa dei VA/VT. Graficamente, nello stato di valutazione, compariranno due pallini rossi.

Come da immagine sotto riportata, nell'applicativo ISI-BO è stata implementata la funzione "stati della pratica", che permette l'ordinamento per priorità o cronologia consentendo di accedere alle domande in un dato stato selezionato, visualizzandone i dati (Allegato 8_3_1).



Figura 2 – Stralcio della dashboard in procedura ISI-BO, il numero tra parentesi indica le pratiche presenti in un determinato stato.

Nell'allegato 8_1_1 sono specificate le competenze amministrative e tecniche relative alla verifica documentale.

In caso di difformità tra la domanda on line e il contenuto della perizia e/o della documentazione presentata a completamento, le variazioni al progetto saranno valutate tenendo conto della domanda originaria in cui sono riportate le selezioni effettuate in procedura telematica relative alla tipologia di intervento scelta in fase di domanda; il bando fa riferimento alla conferma dell'intervento progettuale come descritto nella domanda on line.

Eventuali variazioni dei progetti potranno essere accolte nei seguenti casi:

- Assi 1.1 e 4: modifica dei beni richiesti, ma senza che ciò comporti una modifica della Tipologia di intervento selezionata nella procedura di domanda;
- Asse 1.1: variazioni tra le Tipologie di intervento b e c con modifiche non sostanziali dei beni richiesti (ad esempio modifica della marca e modello delle macchine ma non del tipo, ecc.);
- Asse 3: variazione della Tipologia di intervento;
- Asse 4: variazione della Tipologia di intervento e modifica dei beni richiesti;
- Asse 5: il finanziamento è limitato a un massimo di 2 beni, per ciascuno dei quali devono essere indicati una Misura e un Fattore di rischio funzionali al raggiungimento del punteggio minimo di 130 punti; pertanto, le variazioni di progetti consentite sono:
 - modifiche dei beni richiesti, senza che ciò comporti una modifica delle selezioni effettuate nella procedura di domanda per la Misura/Intervento e per il Fattore di rischio/Soluzione tecnica;
 - modifiche della Misura/Intervento e il Fattore di rischio/Soluzione tecnica selezionati nella procedura di domanda, senza che ciò comporti una modifica dei beni richiesti;
 - la riduzione del numero dei beni richiesti da 2 a 1 (ma non viceversa);

- la marca e il modello dei beni eventualmente indicati in domanda, in quanto si tratta di dati non espressamente richiesti dalla procedura.

Tali variazioni saranno ammissibili sempre che per i progetti così modificati permanga la compatibilità con i requisiti tecnici fissati dall'Allegato tecnico e sia garantito il raggiungimento del punteggio soglia; è da valutare ogni singola fattispecie non procedendo per analogia.

Variazioni dei progetti potranno essere accolte anche in casi diversi da quelli sopra descritti; a tal fine sarà, tuttavia, necessario inserire in procedura ISI-BO specifiche note tecniche e/o amministrative da cui si evinca che sussistono le condizioni per l'accettazione della "variante" mentre sarebbe difficile presentare efficaci motivazioni a sostegno del provvedimento di rigetto.

Nel caso di variazioni dei progetti che presentino difformità tra la domanda presentata e il contenuto della perizia e/o della documentazione allegata e che risultino conformi ai criteri suddetti, il VT modifica, se del caso, le selezioni riportate nella scheda "Griglia".

5.4.1 VERIFICA AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Questa attività è svolta dal processo Prevenzione della Sede (funzionario dell'area C) che attraverso l'esame della documentazione ricevuta dall'impresa e di quanto dalla stessa dichiarato nella domanda on line:

- accerta i requisiti del richiedente;
- verifica la completezza e validità della documentazione amministrativa ricevuta e il valore legale della documentazione tecnica in conformità a quanto riportato nell'allegato 8_1_1;
- valida l'ammissibilità della domanda per gli aspetti giuridico-amministrativi.

Il VA, dopo aver verificato tutta la documentazione, effettua la validazione specificandone l'esito superata/non superata.

In caso di verifica non superata, ne espone la motivazione nel campo "*Nota amministrativa*". Tale nota verrà riportata nel campo "*Nota da inserire nel provvedimento*".

La nota amministrativa può essere validata dal RPP (p.o. di 1° livello), oppure, modificata nel campo "*Nota del responsabile*". Infine, tale nota sarà riportata nel provvedimento come "*Testo del provvedimento lato amministrativo*".

Premendo il tasto "*Conferma*" è possibile visualizzare l'anteprima del provvedimento, se il testo riportato è coerente e corretto, è possibile premere ancora "*Conferma*" per procedere con l'invio al DS, altrimenti premendo "*Annulla*" è possibile tornare nel campo "*Nota da inserire nel provvedimento*" per procedere con le opportune modifiche.

Nota amministrativa

nel modello A non è riportato la voce e il relativo tasso applicato ; manca il verbale di nomina RLS e attestato frequenza obbligatoria.

Stato domanda

Non superata

VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE (NON ESEGUITA)

Nota del responsabile

nel modello A non è riportato la voce e il relativo tasso applicato ; manca il verbale di nomina RLS e attestato frequenza obbligatoria.

Nota da inserire nel provvedimento

nel modello A non è riportato la voce e il relativo tasso applicato ; manca il verbale di nomina RLS e attestato frequenza obbligatoria, il progetto non è ammissibile in quanto nell'allegato 1.1 del bando ISI 2024 punto c "Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione", viene specificato che i progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg, finanziabili, sono l'acquisto dei seguenti tipi di macchine:

- sistemi automatici di alimentazione e scarico
- robot
- pallettizzatori e depallettizzatori automatici

Per "sistemi automatici di alimentazione e scarico" si intendono sistemi per carico e destinati ad essere integrati/collegati a macchine già di proprietà dell'impresa.

Stato della domanda

☒ Valida ☐ Non valida

Email

Anteprima provvedimento

email1430@abglobal.net
email22655@gmail.com

TERNI, 02/10/2025

OGGETTO: Avviso Pubblico Inail 2024.
Codice domanda ISI n. I221124-000002

In relazione alla fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico, si comunica che, dall'esame della documentazione presentata a completamento della domanda in oggetto, codesta impresa è risultata parzialmente ammissibile al finanziamento.

L'importo ammissibile è, pertanto, pari ad € 71.695,00

La riduzione del finanziamento è dovuta alle seguenti motivazioni:

nel modello A non è riportato la voce e il relativo tasso applicato ; manca il verbale di nomina RLS e attestato frequenza obbligatoria, il progetto non è ammissibile in quanto nell'allegato 1.1 del bando ISI 2024 punto c "Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione", viene specificato che i progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg, finanziabili, sono l'acquisto dei seguenti tipi di macchine:

- sistemi automatici di alimentazione e scarico
- robot
- pallettizzatori e depallettizzatori automatici

Per "sistemi automatici di alimentazione e scarico" si intendono sistemi per carico e destinati ad essere integrati/collegati a macchine già di proprietà dell'impresa.

2487 caratteri disponibili

Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante acquisto dei seguenti tipi di macchine.

Data invio provvedimento

gg/mm/aaaa

Disposizione del Responsabile del Procedimento

CONFIRMA

Nel caso in cui la valutazione del RPP fosse discorde, l'istruttoria sarà riaperta al VA per le opportune modifiche.

N.B. In riferimento ai requisiti del richiedente, in linea generale, l'art. 7 del Bando ISI *"Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità"* prevede che gli stessi debbano essere presenti al momento della domanda e mantenuti fino alla rendicontazione del progetto.

Il calcolo della dimensione aziendale è presente in più momenti della procedura ISI, seppure per aspetti diversi (criteri di calcolo del punteggio, requisiti dell'asse di finanziamento, condizioni imposte dai regolamenti comunitari).

N.B. In merito ai requisiti di partecipazione all'Asse 5, l'Istituto ha scelto di ripartire le risorse economiche su due assi di finanziamento, il primo rivolto alla generalità delle imprese agricole (5.1) ed il secondo a vantaggio delle giovani imprese agricole (5.2).

Come chiarito con nota della DCPrev. prot. 1167 del 12/4/2024, seppure l'Inail nell'esercizio della propria discrezionalità possa con il Bando Isi determinare i criteri di individuazione dei destinatari dell'Asse 5 e la ripartizione delle risorse

economiche Assi 5.1. e 5.2, la concessione dell'aiuto in regime di esenzione, previa notifica alla Commissione UE, è possibile solo se si rispettano le condizioni previste dal Regolamento (UE) 2022/2472, con particolare riguardo alle tipologie di intervento indicate dall'articolo 14 e ai requisiti di "Giovane agricoltore" ai fini del riconoscimento dell'intensità di aiuto del 80%.

Detti requisiti sono esplicitati dalla Strategia della Politica Agricola Comune (PAC) (al paragrafo 4 "Elementi comuni a più interventi", sottoparagrafo 4.1.5 "Giovane agricoltore"), nella versione approvata dalla Commissione europea, come di seguito indicato:

A) anagrafico; età non superiore a 40 anni (41 non compiuti);

B) condizioni per essere "capo dell'azienda"; il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari;

C) formazione e/o competenza; possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa².

Possono ottenere l'intensità massima dell'aiuto gli imprenditori agricoli che, oltre ad essere in possesso del requisito anagrafico, che ne ha permesso l'accesso all'Asse 5.2, rispettano anche i requisiti di formazione/competenze e sono a capo dell'impresa, come previsto dalla Strategia della PAC e dal Regolamento (UE) 2021/2115, a cui fa riferimento il Regolamento (UE) 2022/2472.

In assenza di quest'ultimi requisiti non potrà essere applicata la maggiore intensità di aiuto che il bando ha previsto per il "Giovane agricoltore" bensì sarà concesso il finanziamento del 65% nella misura base stabilita per la generalità delle imprese agricole.

N.B La nota DCPrev. n. 516 del 20/2/2025, in riferimento al requisito di regolare assoggettamento delle società agricole di persone senza dipendenti riporta due casistiche:

A) società agricola senza dipendenti non iscritta a INPS in cui il socio coltivatore diretto, svolga anche una attività come ditta individuale o come socio di altra società.

In questa situazione, la domanda di finanziamento non è ammissibile per violazione del combinato disposto degli articoli 11, 3 e 7 del Bando in quanto tra i destinatari degli Assi di finanziamento non sono previste imprese agricole non titolari di un rapporto assicurativo INPS per l'attività oggetto dell'intervento. La combinazione di attività multiple come coltivatore diretto all'interno di una società senza dipendenti, unita all'esercizio di un'attività come ditta individuale, potrebbe

² 1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;

2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;

3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

configurare una violazione dei principi di trasparenza e della corretta destinazione dei finanziamenti.

B) Società agricola senza dipendenti non iscritta a INPS in cui il socio coltivatore diretto, non svolga altre attività come ditta individuale o come socio in altra società.

In tale fattispecie, di un'unica attività svolta dalla società con l'apporto partecipativo dei soci lavoratori che non svolgono altre attività, di fatto si configura una sola entità di impresa e, pertanto, sebbene non venga rispettata la formalità dell'articolo 11, nella sostanza i requisiti per la partecipazione al Bando Isi sono soddisfatti e, con le necessarie cautele, si può valutare la partecipazione dell'impresa.

Infatti, non si metterebbe in discussione, nell'immediato, la condizione della non ripetizione della richiesta di aiuto prima dei tre anni o la commistione delle attività dei due soggetti: società e impresa individuale. L'attività autonoma di coltivatore diretto sarebbe riconducibile esclusivamente alla società come dovrà essere confermato dall'assenza di adempimenti fiscali o da partite iva per eventuali ditte individuali a nome dei soci.

In questa ipotesi, quindi, la domanda di finanziamento è ammissibile, ma con alcune condizioni aggiuntive. In particolare, al fine di evitare comportamenti elusivi nell'accesso ai finanziamenti, codeste Strutture dovranno notificare nel provvedimento di concessione al finanziamento alla società agricola che l'accettazione del finanziamento comporterà per ciascun socio coltivatore, l'esclusione per le tre Edizioni Isi successive di una eventuale nuova domanda di finanziamento allo stesso riconducibile, sia come ditta individuale, sia come socio di altra società. Ciò per evitare il reiterato finanziamento in capo allo stesso soggetto coltivatore diretto.

Come specificato nella nota DCPrev n. 2811 del 3/9/2025, si ritiene necessario richiamare l'attenzione sulla motivazione che deve sorreggere il provvedimento di diniego del finanziamento nei confronti delle società agricole di persone per le quali non risulti soddisfatto il requisito dell'assoggettamento dell'impresa alla gestione INPS. Il provvedimento di diniego dovrà essere motivato evidenziando il mancato possesso, da parte del soggetto richiedente il finanziamento, del requisito previsto dall'articolo 7 (assoggettamento e regolare iscrizione), anche effettuando esplicito richiamo all'articolo 11, in quanto tale assenza si concretizza nella mancanza di un rapporto assicurativo, gestito da INAIL o, in forma unificata, da INPS, intestato al soggetto destinatario del finanziamento e legittimato a presentare la relativa domanda.

5.4.2 VERIFICA TECNICA PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Questa attività è svolta dal VT attraverso l'esame della documentazione trasmessa dall'impresa e a quanto dichiarato nella domanda on-line. La verifica della completezza e validità della documentazione tecnica è volta a valutare l'ammissibilità al finanziamento del progetto presentato (v. anche le indicazioni specifiche al § 7.5).

Nel caso di variazioni dei progetti (v. § 5.4), che risultino difforni rispetto alla domanda, alla perizia e/o alla documentazione allegata, il VT modifica, di conseguenza, le selezioni riportate nella scheda "GRIGLIA".

Al termine dell'istruttoria tecnica, il VT:

- conferma o modifica l'importo del progetto nella scheda "GRIGLIA"; in caso di modifica, tale motivazione dovrà essere riportata nel campo "*Valutazione tecnica del professionista*";
- conferma o modifica nella scheda "GRIGLIA" le selezioni effettuate dall'impresa nella fase di compilazione della domanda on-line, anche recependo le eventuali indicazioni provenienti dalla funzione amministrativa riguardanti i punteggi relativi ai parametri verificati da tale funzione;
- verifica il permanere della condizione di ammissibilità (punteggio pari o superiore alla soglia di 130 punti) e inserisce le motivazioni delle modifiche nel campo "*Valutazione tecnica del professionista*";
- inserisce nel campo "*Valutazione tecnica del professionista*" le indicazioni che ritiene opportuno fornire all'impresa ai fini del buon esito della successiva fase di rendicontazione o le motivazioni di rigetto della domanda in caso di esito negativo;
- definisce l'esito della propria valutazione selezionando il pulsante "*Superata*" o "*Non superata*".

La "*Valutazione tecnica del professionista*" viene storicizzata negli archivi della procedura e riproposta al CT competente nel campo: "*Nota da inserire nel provvedimento*".

Il CT competente può validare l'esito della valutazione operata dal VT, anche eventualmente modificando il contenuto della nota proposta; oppure, se non concorda con l'esito della valutazione, rimandare la pratica al VT o procedere con una nuova assegnazione tramite la funzione "*Riassegna*".

La nota del CT, una volta condivisa dal RPP di Sede, viene riportata nel provvedimento come "*Testo del provvedimento lato tecnico*".

Qualora il campo della valutazione non fosse sufficiente a riportare tutte le motivazioni, VA o RPP possono caricare in ISI-BO le integrazioni del VT, pervenute tramite mail, note o pareri e validate dal CT, associandoli ad "Altro documento ISI"; tali documenti confluiranno nella sezione "Documenti vari ISI".

L'appendice 7.5 "Indicazioni per le verifiche tecniche" riporta approfondimenti relativi allo svolgimento dell'istruttoria tecnica.

5.4.3 RICHIESTA DI CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN VERIFICA

Qualora nel corso delle verifiche amministrative e tecniche i valutatori ravvisino la carenza o scarsa chiarezza nel contenuto di uno o più documenti trasmessi o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dall'Avviso, ovvero si rendano necessarie integrazioni o approfondimenti documentali, inseriscono in procedura ISI-BO una richiesta di chiarimenti/integrazioni.

Sia nella fase istruttoria, come anche nella fase di rendicontazione, le richieste di chiarimenti e/o di integrazione danno luogo a stato diverso della pratica, utili ai fini della sospensione dei tempi dell'istruttoria, senza alcun impatto sulla valutazione della performance individuale.

In caso di mancanza di documenti fondamentali richiesti dagli Allegati tecnici per la valutazione tecnico/amministrativa del progetto è necessario formulare una specifica richiesta di integrazione documentale.

L'RPP e il CT competenti possono confermare, modificare o annullare in procedura ISI-BO la richiesta inserita rispettivamente dal valutatore amministrativo (VA) e tecnico (VT).

Con l'invio di una richiesta di chiarimenti/integrazioni, l'impresa è chiamata ad integrare la documentazione e/o a fornire le dovute spiegazioni.

Qualora l'impresa non invii i documenti integrativi richiesti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, la sede valuterà se ritenere conclusa l'istruttoria della domanda.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di trasmissione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricezione dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

La richiesta di chiarimenti/integrazioni relativa alla fase di verifica va effettuata possibilmente per una sola volta in quanto la sospensione dei termini non può essere applicata anche alle richieste successive. Pertanto, il RPP di Sede in raccordo con il CT competente provvederà, qualora ciò non comporti eccessivi ritardi, ad inviare all'impresa la richiesta di eventuali chiarimenti/integrazioni per gli aspetti sia amministrativi che tecnici.

A tal fine, nel caso in cui i valutatori tecnici abbiano inserito in procedura ISI-BO una richiesta di chiarimenti/integrazioni la Sede dovrà procedere con tempestività ad effettuare l'istruttoria amministrativa del progetto al fine di verificare la necessità di integrare la richiesta di chiarimenti/integrazioni formulata dal VT con ulteriori richieste di carattere amministrativo.

Ai fini dell'ottimizzazione dell'attività di verifica tecnica e del rispetto della tempistica è opportuno che il RPP di Sede comunichi tempestivamente al CT competente e al VT l'avvenuta ricezione della documentazione a seguito della richiesta di chiarimenti/integrazioni.

In ogni caso si precisa che i chiarimenti e le integrazioni pervenute tramite touch-point sono automaticamente protocollati e inseriti in procedura. Dalla dashboard ISI-BO, inoltre, è possibile visualizzare e accedere alle pratiche per le quali sono pervenuti chiarimenti (V_CHIARIMENTI PERVENUTI).

Qualora i documenti siano inviati dall'impresa via PEC, il VA avrà cura di protocollarli e abbinarli in procedura ISI-BO all'interno della sezione "Documenti flusso esterno".

La funzione "Messaggi" della procedura ISI-BO (§ 6.3.5 del Manuale della procedura ISI-BO) consente di anticipare all'impresa in via informale comunicazioni di interesse, tra cui la carenza documentale della domanda o altri tipi di anomalie presenti nel fascicolo della pratica.

Questa funzione è solo aggiuntiva, non si sostituisce alle altre comunicazioni formali, e consente all'utente di avere a disposizione più tempo per fornire le integrazioni dovute, favorendo uno scambio più rapido tramite touch-point³ alternativo all'invio della documentazione per PEC che ovviamente richiederebbe più attività operative (classificazione, inoltro, attribuzione etc.). Inoltre, l'invio di messaggi non sostituisce la richiesta formale di chiarimenti e integrazioni (§ 6.3.12 del Manuale della procedura ISI-BO) che dovrà comunque essere effettuata per i medesimi contenuti.

Tale approccio, quindi, evita le attività manuali di classificazione dei documenti che sono richieste, in genere, per le comunicazioni in entrata tramite

³ Il touch-point rappresenta un ambiente digitale, unitario e semplificato in cui l'utente ritrova diverse informazioni, vede rappresentato graficamente il flusso di lavoro e lo stato della sua domanda e dispone di tutte le funzionalità per interagire con l'Istituto.

PEC/documentale, mantiene gli elementi di formalità (protocollo in ingresso), pone le basi per continuare lo sviluppo digitale dell'intero processo ISI, garantisce la standardizzazione nella classificazione e riduce le tempistiche del processo. Inoltre, tramite la dashboard della procedura ISI-BO (figura 2) è possibile avere una immediata panoramica degli stati delle pratiche e quindi anche dei chiarimenti pervenuti.

5.4.4 COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLA FASE DI VERIFICA ED EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

Questa attività è svolta dal RPP di Sede il quale, in base alle risultanze dell'istruttoria di cui ai precedenti §§ 5.4.1 e 5.4.2, elabora il provvedimento da inviare all'impresa avvalendosi delle considerazioni contenute nei campi motivazione tecnica e motivazione amministrativa. Nel provvedimento di ammissione al finanziamento, ove ritenuto utile ai fini della successiva istruttoria di rendicontazione, possono essere fornite ulteriori informazioni (ad esempio sulla documentazione da presentare in rendicontazione).

Nel caso in cui la verifica abbia avuto un esito negativo, nel preavviso di rigetto e nel provvedimento definitivo (v. §§ 5.4.6. e 5.5) sono inserite tutte le motivazioni amministrative e tecniche che hanno determinato il rigetto dell'istanza. Devono essere inserite quindi anche quelle secondarie o apparentemente ininfluenti, in quanto elementi determinanti per l'eventuale riapertura del procedimento a seguito di contenzioso. È questo il caso, ad esempio, di un progetto respinto tecnicamente nel suo complesso le cui spese sono solo parzialmente finanziabili; il riferimento all'ammissibilità parziale parrebbe inutile a causa del respingimento dell'intero progetto, ma in caso di esito sfavorevole del contenzioso, se non declinato, potrebbe comportare il finanziamento di spese non ammissibili.

Considerato il possibile disallineamento delle valutazioni amministrativa e tecnica (ad es. per progetto non ammissibile sotto il profilo amministrativo e ammissibile con decurtazione di importo sotto il profilo tecnico), si richiama la necessità di un'attenta verifica del contenuto del campo "*Testo del provvedimento lato tecnico*" da parte del RPP, al fine di evitare l'incoerenza dei provvedimenti e l'insorgenza di problematiche in sede di contenzioso.

Nel caso in cui la verifica tecnico-amministrativa abbia avuto un esito positivo o parzialmente positivo (v. § 5.4.6) e, per la particolare natura del progetto, sia emersa la necessità di fornire all'impresa specifiche indicazioni e/o di acquisire, in fase di rendicontazione, documentazione integrativa rispetto a quella espressamente elencata negli allegati di riferimento, è necessario darne evidenza all'interno dei campi relativi alla valutazione amministrativa e tecnica e, conseguentemente, all'interno del campo "*Testo del provvedimento*".

La procedura ISI-BO elabora i provvedimenti da inviare alle imprese. Il Direttore territoriale competente (o il funzionario responsabile della Sede, per le Sedi non dirigenziali) troverà la lista dei provvedimenti da firmare digitalmente nell'area "Pratiche a cui emettere il provvedimento" (v. § 5.5).

5.4.5 VERIFICA MASSIMALE "DE MINIMIS"

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4 concedibili nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2023/2831, 1408/2013 e 717/2014, a partire da ISI 2024, sono cumulabili con altri aiuti di Stato secondo le regole previste dall'articolo 5 "Cumulo" del regolamento di riferimento. I finanziamenti ISI previsti per l'Asse 5, introdotti a

partire dal 2016, sono cumulabili nei limiti dell'intensità massima come prescritto al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Il destinatario del finanziamento non deve aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sugli stessi costi ammissibili il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dai Regolamenti di riferimento e, a tale riguardo, l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo che dovrà essere rinnovata anche in fase di rendicontazione⁴.

Tabella cumulo

Costi ammissibili	Regimi applicabili	Cumulo ammesso?	Note
Stessi costi ammissibili	Stesso regime (es. due misure de minimis)	Sì, se si rispettano i massimali	È ammesso se non si supera il 100% del costo e si rispetta il massimale (300.000/3 anni)
Stessi costi ammissibili	Regimi diversi (es. de minimis + Reg. esenzione)	Sì, se si rispettano le intensità previste dal Reg. di esenzione	È ammesso se non si superano le intensità previste dal regime in esenzione (es. 40%, 50%).
Diversi costi ammissibili	Stesso regime	Sì	È ammesso, in quanto ogni misura agevola componenti diverse. Massimale de minimis sempre da rispettare.
Diversi costi ammissibili	Regimi diversi	Sì	È ammesso, occorre non superare de minimis o intensità o cumuli indiretti sull'intero progetto.
Progetti distinti	Regimi e settori diversi	Sì	Nessun vincolo specifico, ogni aiuto segue le regole del proprio aiuto o settore.
Medesima voce di costo			Divieto doppio finanziamento

Con riferimento alle verifiche "*de minimis*" di cui ai Regolamenti (UE) 2023/2831, che sostituisce il Regolamento (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014⁵ (Assi 1, 2, 3 e 4), come previsto dall'articolo 7 dell'Avviso, il provvedimento di concessione

⁴ Nello specifico, l'impresa nel modulo D dovrà riportare gli aiuti ricevuti sugli stessi costi ammissibili, riferibili quindi al medesimo intervento per il quale si richiede il finanziamento Isi. Si precisa che, come disposto dall'articolo 9 del Bando, "le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda di cui all'articolo 13". Di conseguenza, un progetto già iniziato o finanziato anche solo parzialmente da altro Ente, prima di tale data, non sarebbe comunque ammissibile. Inoltre, l'impresa, nel modulo sopra citato, si impegna a comunicare tempestivamente all'INAIL qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione, riguardante i costi ammissibili oggetto del finanziamento, il superamento dei limiti previsti dalla normativa "*de minimis*" o dall'intensità massima di aiuto stabilita dal Regolamento di esenzione 2022/2472, nonché eventuali casi di doppio finanziamento. Le regole sul cumulo impongono ad ogni Amministrazione la verifica del rispetto di eventuali divieti e/o delle intensità o degli importi massimi previsti dalle norme di volta in volta applicabili.

In caso di dichiarazione da parte del beneficiario di aiuti precedentemente ricevuti per le stesse spese, la Sede dovrà attivare un formale canale di interlocuzione con l'ente che ha concesso tali aiuti, richiedendo una dettagliata rendicontazione delle voci di costo rimborsate, al fine di identificare le spese già coperte e quelle ancora eleggibili.

A seguito dell'interlocuzione con l'ente finanziatore precedente si potrà intraprendere una delle seguenti azioni:

- ammettere a finanziamento l'intero importo concedibile qualora le voci di costo non risultino coperte da altri aiuti;
- rideterminare l'importo concedibile all'impresa, escludendo le voci già finanziate tramite altri aiuti pubblici, al fine di evitare la sovrapposizione dei contributi.
- non ammettere a finanziamento l'intero importo concedibile qualora tutte le spese ammissibili risultino già coperte da altri aiuti (es. costo di un macchinario finanziato al 100% da altro Regolamento di esenzione).

⁵ Il periodo di applicazione è prorogato fino al 31 dicembre 2029 dal Regolamento (UE) 2023/2391.

(a seguito di verifica tecnico-amministrativa abbia avuto un esito positivo o parzialmente positivo) potrà essere emesso solo se il finanziamento concesso, sommato a quelli già ottenuti dall'impresa unica nel periodo di osservazione, non superi il massimale stabilito dal Regolamento "*de minimis*" di riferimento (visura "*de minimis*").

Qualora all'esito di istruttoria A/T l'importo risultato concedibile sia inferiore a quello richiesto in domanda e non superi il massimale "*de minimis*", l'impresa non dovrà presentare alcuna istanza di riduzione.

Laddove, invece, l'importo del finanziamento richiesto, risultato concedibile, superi il massimale o l'intensità massima dei Regolamenti di riferimento, si dovrà comunque procedere con l'emissione di un preavviso di rigetto per l'intero importo del finanziamento. Nel preavviso dovranno essere indicate le motivazioni del rigetto comprese quelle relative ad eventuali non conformità tecniche e/o amministrative rilevate a conclusione dell'istruttoria.

Nei termini previsti per la presentazione delle osservazioni, l'impresa, per rientrare nel rispetto del massimale "*de minimis*" o dell'intensità prevista dal Regolamento di esenzione, potrà richiedere, con istanza motivata, una riduzione dell'importo di finanziamento, assumendo l'impegno di farsi carico della quota di finanziamento ridotta e confermando la completa realizzazione del progetto presentato, senza pregiudicarne le finalità prevenzionali e mantenendo il rispetto delle prescrizioni dell'Avviso.

In tal caso la Sede competente, valutata la richiesta dell'impresa, oltre alle motivazioni dalla stessa addotte, potrà procedere alla riduzione dell'importo di finanziamento precedentemente "richiesto" ed emettere il relativo preavviso di parziale ammissione.

Nel caso in cui l'istanza motivata di riduzione del finanziamento da parte dell'impresa - con contestuale assunzione dell'impegno di farsi carico della quota di finanziamento ridotta e di confermare la completa realizzazione del progetto presentato senza pregiudizio per le finalità prevenzionali e nel rispetto delle prescrizioni dell'Avviso - dovesse pervenire prima dell'emissione del preavviso di rigetto, la Sede competente, valutata la richiesta dell'impresa, oltre alle motivazioni dalla stessa addotte, e completata l'istruttoria tecnico amministrativa, potrà procedere alla riduzione dell'importo di finanziamento come da richiesta pervenuta ed emettere il relativo preavviso di parziale ammissione.

Non è prevista la riduzione dell'importo, in ragione del superamento del massimale "*de minimis*", senza istanza da parte dell'impresa e in mancanza di assunzione dell'impegno da parte della stessa di farsi carico della quota di finanziamento ridotta con conferma della completa realizzazione del progetto presentato, senza pregiudizio per le finalità prevenzionali e il mantenimento del rispetto delle prescrizioni dell'Avviso.

Nell'appendice 7.6 "*Registri aiuti di Stato*" sono riportati gli approfondimenti relativi alle modalità con le quali devono essere effettuati i suddetti controlli (v. anche § 7.4).

5.4.6 GESTIONE ESITO VERIFICA DI PARZIALE AMMISSIONE E VERIFICA NEGATIVA

Nel caso in cui la verifica tecnico-amministrativa abbia avuto un esito parzialmente positivo verrà emesso un "preavviso di parziale ammissione". Considerata la natura di atto endoprocedimentale di tale preavviso, la registrazione in RNA/SIAN/SIPA dell'importo parzialmente ammesso, così come l'acquisizione del

CUP, sono rimandati al successivo momento di emissione del provvedimento definitivo che avverrà:

- una volta trascorsi i dieci giorni previsti dall'Avviso pubblico per la presentazione delle osservazioni, in assenza di un riscontro al preavviso di parziale ammissione da parte dell'impresa. Tale definitivo provvedimento dovrà riportare le medesime motivazioni contenute nel preavviso di parziale ammissione;
- a conclusione dell'istruttoria delle osservazioni presentate dall'impresa, esplicitando nella motivazione del provvedimento le ragioni che portano ad accogliere o meno le osservazioni formulate dall'impresa.

Nel caso in cui la verifica tecnico-amministrativa abbia avuto un esito negativo verrà emesso un "preavviso di rigetto". Considerata la natura di atto endoprocedimentale di tale preavviso, l'emissione del provvedimento definitivo avverrà:

- una volta trascorsi i dieci giorni previsti dall'Avviso pubblico per la presentazione delle osservazioni, in assenza di un riscontro al preavviso di rigetto da parte dell'impresa. Tale definitivo provvedimento dovrà riportare le medesime motivazioni contenute nel preavviso di rigetto;
- a conclusione dell'istruttoria delle osservazioni presentate dall'impresa, esplicitando nella motivazione del provvedimento le ragioni che portano ad accogliere o meno le osservazioni formulate dall'impresa.
- In caso di assenza di osservazioni i provvedimenti definitivi da inviare alle imprese sono elaborati dalla procedura ISI-BO selezionando la funzionalità "*chiusura per mancanza di osservazioni*".

Si rammenta che l'eventuale incompletezza della comunicazione relativa al preavviso di parziale ammissione o di rigetto potrebbe comportare l'illegittimità del relativo provvedimento finale, in quanto l'impresa non sarebbe stata messa in condizione di conoscere compiutamente i motivi della parziale ammissione dell'istanza, o del suo rigetto, e partecipare, quindi, con consapevolezza a tale fase endoprocedimentale.

Resta inteso che il successivo provvedimento finale non potrà essere assunto con motivazioni diverse da quelle comunicate nei preavvisi di parziale ammissione o di rigetto, salvo quelle che scaturiscono dalle osservazioni proposte o da nuovi elementi emersi in questa fase.

Nell'eccezionale caso in cui i nuovi elementi emersi dovessero comportare motivazioni diverse da quelle comunicate nei preavvisi di parziale ammissione o di rigetto l'opportunità di proseguire la fase interlocutoria delle osservazioni dovrà essere valutata con il responsabile del procedimento.

5.4.7 RICHIESTA DEL CUP

Per ciascuna domanda ammessa al finanziamento, la Sede Inail deve richiedere al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) il CUP che, come previsto dal CIPESS, dovrà essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico finanziamento. Tutte le informazioni relative al CUP possono essere reperite sul sito del CIPESS al seguente indirizzo web:

<https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/>

Tale richiesta potrà essere effettuata dal funzionario RPP o da altra figura individuata dal Direttore territoriale competente (o dal funzionario responsabile della Sede per le Sedi non dirigenziali).

La richiesta del CUP va protocollata.

È possibile acquisire il CUP tramite il Registro Nazionale aiuti di stato che assegnerà tale codice ai singoli aiuti inseriti.

Per gli adempimenti connessi all'interrogazione e registrazione dei registri aiuti di stato consultare l'appendice 7.6.

Per gli adempimenti successivi connessi alla gestione del CUP v. §§ 5.9.10 (revoca del CUP) e 5.9.11 (chiusura del CUP).

In fase di rilascio una integrazione alla procedura Isi-BO che consente di richiedere il CUP tramite la funzione RNA.

5.4.8 INTERVENTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI VERIFICA

Il responsabile del procedimento (soggetto riconducibile alla funzione regionale indicata in ciascuno degli Avvisi), informato il Direttore regionale, può emettere un provvedimento difforme rispetto all'esito delle valutazioni tecnico/amministrative.

Nel caso in cui siano necessarie ulteriori e più complesse valutazioni, il responsabile del procedimento potrà richiedere un parere interpretativo alla DCPrev, che potrà avvalersi del supporto della CTSS centrale.

Le motivazioni endoprocedimentali relative all'emissione del provvedimento in difformità alle valutazioni tecnico/amministrative devono essere riportate in procedura (copia della disposizione a firma del responsabile del procedimento deve essere archiviata in procedura ISI-BO come "Altro documento ISI" e confluirà nella sezione "Documenti vari ISI").

Nella procedura ISI-BO il RPP, dopo aver ricevuto fuori procedura la disposizione motivata da parte del responsabile del procedimento dovrà cliccare sul pulsante "Validazione su disposizione del responsabile del procedimento". Il recepimento della disposizione sarà visualizzato tramite il messaggio:



La disposizione del responsabile del procedimento e' stata recepita

e la nota a margine del tab di valutazione come: *"La validazione tecnica è stata richiesta dal Dirigente Affari Istituzionali"*.

5.4.9 STRUMENTI DI ASSISTENZA E CONTROLLI AUTOMATICI

Tra gli strumenti di supporto alle imprese si segnala l'*Assistente virtuale*, a cui le imprese accedono dal proprio *touch-point* per ricevere un'assistenza immediata e accessibile senza limiti spazio-temporali. L'assistente può essere utilizzato anche da personale neoassunto, per le sessioni di formazione, oltre che da personale più esperto in caso di dubbi che possano riguardare qualunque fase del processo Isi.

L'automazione dei controlli facilitare l'istruttoria amministrativa e diversi sono gli strumenti rilasciati o in fase di rilascio.

Dossier aziende

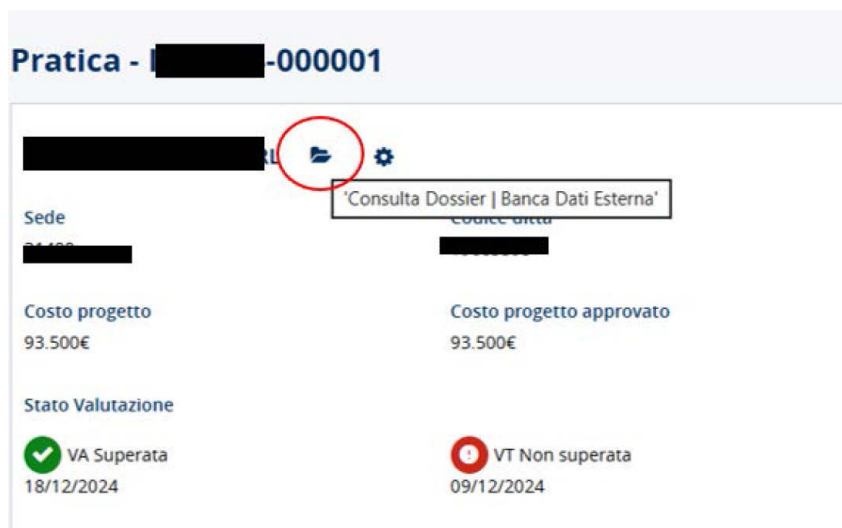


Figura 4 – Cliccando sull'icona "cartella" è possibile accedere alle schede risultanti dalle interrogazioni delle banche dati esterne.

In ISI-BO è stata integrata una funzionalità che consente di recuperare e rendere immediatamente disponibili le informazioni presenti nelle principali banche dati dell'Istituto (camera di commercio, DURC, Gra, INPS).

Tali informazioni saranno utilizzare anche per migliorare e integrare con l'IA la check-list di verifica.

Visual Company Analyzer Web

VCAWeb consente l'accesso alle fonti dati esterne. La visualizzazione e l'analisi delle informazioni si ottiene anche secondo scenari che sono funzionali alla verifica.

L'applicativo VCAWeb è stato integrato con la banca dati RNA tramite la funzionalità "Ricerca Fonti", per agevolare la verifica del rispetto della normativa comunitaria in materia di concessioni di aiuti di stato.

Dall'applicativo VCAWeb è possibile consultare i seguenti dati camerali internazionali (fonte cribis):

- Informazioni riguardati il settore di attività dei soggetti d'interesse;
- Partecipazioni Azionisti diretti;
- Partecipazioni Partecipate Attuali;
- Cariche attuali;
- Dati Dimensionali;
- Sedi Locali.

Per ulteriore verifica e integrazione delle informazioni sulle società estere è possibile consultare il Portale Europeo della Giustizia - Registri Europei degli Stati Membri https://e-justice.europa.eu/106/IT/business_registers_in_eu_countries; un servizio della Commissione Europea, a libero accesso, che permette a chiunque (imprese, privati, professionisti) di consultare on-line i Registri Imprese ufficiali di tutti gli Stati Membri. Per ogni Stato vengono sintetizzate le modalità di accesso e le tipologie di informazioni disponibili.

Richiesta alle procure

È stata automatizzata l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti: sia la fase di richiesta alla Procura che anche l'elaborazione del riscontro

ricevuto è gestito in automatico dalla procedura. Infatti, è automatizzata la compilazione del modello di richiesta e l'archiviazione del riscontro da inserire nel fascicolo aziendale (v. § 7.4). A breve sarà rilasciata una implementazione procedurale che consentirà di includere/escludere dalla richiesta i soggetti che fanno parte della compagine societaria.

Integrazione ISI BO e RNA:

A seguito della cooperazione tra Inail e Ministero delle imprese e del made in Italy, nella procedura ISI BO è stata recentemente rilasciata una funzionalità che prevede l'integrazione tra la procedura ISI-BO e la piattaforma RNA. Tale evoluzione applicativa è finalizzata a migliorare la gestione istruttoria delle domande di finanziamento, specialmente riguardo al controllo del rispetto del massimale "de minimis" e alla registrazione e conferma dell'aiuto sulla piattaforma RNA, il tutto facendo riferimento ad un unico ambiente operativo (ISI BO). L'accesso alla piattaforma RNA sarà sempre possibile e utile alla verifica del corretto funzionamento delle descritte operazioni automatizzate.

Questa funzionalità si conforma a quanto previsto da decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, c. 6, della l. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.

L'integrazione tra le banche dati in esame, attiva dal 2025 e disponibile per le domande presentate a valere sulle edizioni ISI 2022, ISI 2023 e ISI 2024, è resa possibile grazie alla cooperazione applicativa tra il sistema Inail e quello RNA che rende possibile l'automazione delle seguenti attività:

- richiesta di visura de minimis e/o altre tipologie;
- registrazione dell'aiuto e contestuale visura;
- conferma dell'aiuto contestualmente alla sottoscrizione e invio del provvedimento di concessione;
- successive registrazioni preliminari all'erogazione dell'aiuto.

Il processo automatizzato, avvalendosi delle informazioni già disponibili in banca dati e di poche altre richieste in procedura, predispone un flusso elettronico che sarà inviato al sistema RNA, rimanendo in attesa degli esiti delle operazioni e del flusso elettronico di ritorno che saranno registrati in procedura Isi-Bo analogamente ai documenti rappresentanti i certificati di visura.

La procedura funziona con le stesse regole del sistema RNA utilizzato dall'operatore che effettua il login con il profilo di "scrittore". Contemporaneamente è possibile seguire le registrazioni in RNA con le consuete modalità di ricerca finora utilizzate.

Per le specifiche relative alle modalità di integrazione delle banche dati si rinvia a quanto disciplinato dettagliatamente nel manuale BACK OFFICE ISI.

Successivamente, all'attivazione della nuova funzionalità, i funzionari abilitati ad accedere direttamente alla piattaforma RNA dovranno limitarsi alle funzioni di monitoraggio e consultazione.

5.5 COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA ALL'IMPRESA

Il Direttore territoriale competente (o il funzionario responsabile della Sede, per le Sedi non dirigenziali) vedrà in procedura ISI-BO la lista dei provvedimenti, da firmare digitalmente tramite l'apposita funzionalità, nell'area "Pratiche per le quali emettere il provvedimento".

Il provvedimento firmato digitalmente sarà spedito direttamente all'indirizzo PEC segnalato dall'impresa, attraverso il servizio POM (Posta Multicanale).

Le imprese che hanno superato positivamente la fase di verifica e che hanno richiesto l'anticipazione ricevono, con il provvedimento di ammissione, la richiesta di costituzione della garanzia fideiussoria.

I provvedimenti, inviati all'impresa tramite il servizio POM, sono automaticamente protocollati.

In caso di mancato utilizzo del servizio POM si dovrà procedere alla protocollazione del documento e alla corretta associazione in procedura ISI-BO.

5.6 ANTICIPAZIONE DEL 50% O 70% DEL FINANZIAMENTO

5.6.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'impresa che ha ottenuto la concessione dell'anticipazione deve far pervenire, alla Sede competente, entro 60 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento, il contratto di fideiussione.

In base a quanto stabilito dall'articolo 27 dell'Avviso il contratto dovrà pervenire in formato cartaceo con firme originali o in formato elettronico con firma digitale.

Quest'ultima modalità è stata introdotta durante l'emergenza da COVID-19 con nota del 18 maggio 2020 prot. n. 1474, pubblicata anche sul portale istituzionale dell'Inail⁶.

Pertanto, il documento originale in formato digitale deve essere trasmesso, via PEC, dall'indirizzo dell'istituto assicuratore a quello della sede Inail competente unitamente ad un valido documento, anch'esso firmato, dal quale emerga il ruolo aziendale ed i poteri attribuiti al firmatario della polizza.

Dai documenti digitali sopra richiamati deve essere verificata l'autenticità della firma e, quindi, dei documenti stessi.

5.6.2 RICEZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

La Sede provvede alla protocollazione del documento di fideiussione. Il tab "Anticipazione" in procedura ISI-BO consente al VA di provvedere all'associazione dei documenti di Fideiussione e alla definizione della data di scadenza per gli stessi e potrà eventualmente inserire una nota prima di terminare la sua attività.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla scadenza e alla sua eventuale proroga, al fine di garantire la copertura della garanzia fino alla conclusione della rendicontazione.

È necessario verificare che la banca o l'assicurazione che hanno stipulato il contratto di fideiussione siano autorizzate a rilasciare garanzie in Italia.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da:

- imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., iscritte negli appositi elenchi consultabili sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo:

⁶ <https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese.html> (nella sezione "Comunicazioni precedenti")

<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/banche>

- intermediari finanziari iscritti nell'Albo, ex articolo 106 dello stesso decreto, iscritti negli appositi albi consultabili al seguente indirizzo:

<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>

- imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.

Le Strutture coinvolte nell'istruttoria, a fronte di dubbi in ordine alla provenienza e affidabilità della fideiussione, richiederanno ogni elemento comprovante il ruolo e potere di rappresentanza del sottoscrittore rispetto all'istituto assicuratore.

L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere subordinata all'estensione della fideiussione a copertura dell'ulteriore periodo concesso. La polizza integrativa dovrà essere presentata dall'impresa entro la scadenza originaria del termine previsto per la realizzazione del progetto.

Il contratto originale pervenuto all'indirizzo della Sede deve essere conservato in cassaforte. L'importo della garanzia e tutti i dati previsti devono essere comunicati all'Ufficio Attività Strumentali per l'inserimento nel prospetto 3 in Contabilità R12, alla fine dell'anno solare.

N.B. Le nuove modalità di seguito descritte possono essere prese in considerazione per disporre di maggiori garanzie in tema di verifica della polizza fideiussoria.

Il Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), all'articolo 106 comma 3, impone con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'adozione di modalità di rilascio digitali e semplificate per le garanzie fideiussorie. La norma prevede che la garanzia debba essere verificabile telematicamente *"mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1"*.

5.6.3 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE

Il RPP della Sede competente alla gestione della pratica, dopo aver acquisito la fideiussione dall'impresa ed averne verificato la validità, valida in procedura ISI-BO il provvedimento di concessione dell'anticipazione.

Il RPP di Sede dovrà verificare se l'importo dell'anticipazione è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. n. 600/1973 del finanziamento, in base a quanto indicato dall'impresa riguardo la natura del contributo (in conto impianti o in conto esercizio), secondo le modalità di cui al § 5.12.

Il RPP di Sede avvia l'iter contabile, dopo aver verificato la pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente, del provvedimento di ammissione e delle informazioni indicate dall'articolo 27 del d.lgs. n. 33/2013.

La procedura ISI-BO:

- invia i dati relativi al pagamento a contabilità integrata;
- emette la richiesta di pagamento da inviare alla Direzione regionale a firma del RPP e del Direttore territoriale competente (o del funzionario responsabile della Sede, per le Sedi non dirigenziali) alla quale si devono allegare:
 - la polizza fideiussoria, in copia conforme all'originale ad uso interno;
 - il modulo B (perizia);
 - la copia del provvedimento di ammissione inviato all'impresa a seguito della fase di verifica (v. § 5.5);
 - riscontro sull'avvenuta registrazione del provvedimento in RNA/SIAN/SIPA, con indicazione dello stato di "confermato" per quel codice di registrazione (COR) attraverso la stampa della Visura Aiuti dal registro RNA oppure, nel caso di registrazione in SIAN, può essere stampata l'anagrafica GRAS (gestione registro aiuti di stato) con l'indicazione "Stato registro Valido" il dettaglio della concessione;
 - il DURC;
 - la visura RI;
 - il Modulo A (per l'IBAN);
 - l'eventuale comunicazione di variazione IBAN;
- emette il fac-simile della comunicazione che la Sede invierà tramite PEC all'impresa, solo dopo la validazione contabile.

Il funzionario responsabile della contabilità della DR verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di mandato di pagamento ed effettua la validazione contabile rendendo così efficace il provvedimento.

La richiesta di pagamento viene acquisita da flussi di cassa.

Lo stato di avanzamento del procedimento contabile può essere seguito attraverso la procedura ISI-BO.

5.7 RICHIESTE IN FASE INTERMEDIA TRA VERIFICA E RENDICONTAZIONE

L'art. 23 dell'Avviso stabilisce che i progetti debbano essere realizzati *conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento*; può tuttavia accadere che le imprese chiedano se sia possibile procedere a una variazione del progetto. A tal fine le funzioni amministrativa e tecnica valutano quanto richiesto tenendo presente che sono ammissibili esclusivamente variazioni che non comportino modifiche sostanziali della domanda online, quali quelle elencate al § 5.4.

È inoltre opportuno, in un'ottica di collaborazione, in relazione alle specifiche richieste, fornire all'impresa un riscontro sulla corretta realizzazione del progetto ed eventuali indicazioni alle quali essa possa conformarsi ai fini dell'approvazione dello stesso in fase di rendicontazione, in particolare per quanto riguarda la documentazione da presentare. Tali indicazioni devono essere coerenti con le istruzioni contenute nell'appendice amministrativa e tecnica (v. §§ 7.4 e 7.5). In ogni caso, le variazioni, a meno che non rivestano un carattere meramente

formale, dovranno formare oggetto di una nuova perizia asseverata completa della documentazione prevista dall'Allegato tecnico per lo specifico progetto.

Nel caso in cui non sia possibile fornire una risposta a causa dell'assenza, nella richiesta, di tutti gli elementi informativi necessari, è opportuno che la Sede Inail territorialmente competente inviti l'impresa a fornire chiarimenti.

In questa fase extra procedurale la corrispondenza e le eventuali note interne delle Consulenze saranno caricate in procedura ISI-BO come "Altro documento ISI" e confluiranno nella sezione "Documenti vari ISI".

5.8 TERMINI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

L'impresa deve realizzare il progetto entro 365 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di ammissione al finanziamento, l'inosservanza di tale termine determina la revoca di tale provvedimento.

Entro lo stesso termine perentorio l'impresa deve presentare alla Sede competente la documentazione tecnica probante la realizzazione dell'intervento⁷.

Inoltre, entro 60 giorni dal termine previsto per la realizzazione del progetto, l'impresa deve inoltrare alla Sede competente la restante documentazione.

Il termine di realizzazione del progetto è prorogabile per un periodo non superiore a 6 mesi su richiesta motivata dell'impresa con la quale siano documentate le ragioni oggettive che hanno impedito la realizzazione del progetto nel termine di 365 giorni previsto.

Nel caso di concessione della proroga il soggetto che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare un'estensione della garanzia fideiussoria a copertura del periodo di proroga concesso nonché di quello necessario al completamento dell'istruttoria della rendicontazione (90 giorni decorrenti dall'invio della documentazione di rendicontazione).

Ricezione della documentazione giustificativa del progetto realizzato (rendicontazione):

L'impresa ha la possibilità di inviare la documentazione di rendicontazione tramite Touch-point, in questo modo i documenti saranno automaticamente protocollati.

Qualora ciò non avvenga è possibile che questa fase sia svolta utilizzando la procedura informatica "gestione documentale". La Sede che riceve, tramite PEC, la

⁷ La documentazione tecnica probante la realizzazione dell'intervento (es. la dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal direttore dei lavori, la cui datazione è basata unicamente sull'autodichiarazione del redattore o del firmatario) deve essere prodotta e inviata entro il termine perentorio di 365 giorni, poiché un invio tardivo non consente di accertare con certezza la data della sua formazione, con conseguente impossibilità di verificarne la riferibilità ai termini prescritti.

Diverso è il caso dei documenti che si formano attraverso registri pubblici o atti aventi data certa e opponibile a terzi (es. documento di immatricolazione presso la Motorizzazione Civile, atti registrati presso pubblici registri o identificati attraverso un protocollo progressivo d'uscita del documento conservato su registri informatici tenuti a norma di legge), i quali mantengono la propria validità anche se trasmessi successivamente, in quanto la data dell'evento è attestata da un sistema ufficiale e verificabile in via autonoma dall'Amministrazione. Quindi, in caso invio tardivo, la Sede competente potrà valutare come gestire la trattazione della fase di rendicontazione e, se del caso, richiedere la proroga della validità della fideiussione.

Dunque, è onere del soggetto beneficiario verificare la documentazione da produrre e, qualora la stessa non sia già formata secondo modalità idonee a conferirle piena efficacia, provvedere alla sua trasmissione entro il termine perentorio stabilito dall'articolo 21 e, in caso di anticipazione, rendersi disponibile a prolungare la validità della fideiussione nei termini richiesti dalla Sede, al fine di evitare criticità che possano pregiudicare l'erogazione del contributo.

documentazione provvede alla protocollazione informatica di quanto ricevuto. Una volta protocollata la documentazione, il processo competente in materia di prevenzione provvede ad abbinarla con la lista dei documenti presente nella procedura ISI-BO. L'elenco dei documenti che ciascuna impresa deve inviare per la rendicontazione di quanto realizzato è specificato, per ciascuna tipologia di progetto, nell'Avviso ed eventualmente nel provvedimento di esito della verifica (v. § 5.4.4).

N.B. In caso di mancato invio dell'intera documentazione di cui agli articoli 21 e 22 del Bando, sarà possibile procedere direttamente alla revoca del finanziamento. In tal caso, la Sede territoriale provvederà all'emissione di un preavviso di diniego, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, avverso il quale l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni, nei tempi e con le modalità previste dagli articoli 22 e 27 del medesimo Avviso. Decorso tale termine, e in assenza di elementi idonei a superare le criticità rilevate, si potrà procedere all'adozione del provvedimento definitivo di diniego del finanziamento.

5.9 RENDICONTAZIONE

Questa fase (che ricalca quella di verifica relativa alla fase istruttoria) decorre dalla data di ricezione della documentazione di rendicontazione (art. 22) e prevede 3 distinte attività:

- verifica amministrativa;
- verifica tecnica;
- completamento dell'istruttoria ed emissione del provvedimento.

Per ciascuna delle 3 fasi sono indicate le funzioni responsabili e i relativi passaggi procedurali.

5.9.1 VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE: TEMPI E FLUSSO

Per il completamento di questa fase sono previsti 90 giorni, decorrenti dalla ricezione della documentazione di rendicontazione (art. 22). A tal riguardo, nell'ambito della reingegnerizzazione della procedura ISI-BO sono state rilasciate specifiche funzioni per l'integrazione di informazioni e documenti e tracciamento delle comunicazioni tra INAIL e l'utente esterno comprendendo anche il flusso di trasmissione dei documenti di rendicontazione.

A livello di procedura ISI-BO la verifica amministrativa e quella tecnica avvengono in fasi successive. Il primo passo, di carattere amministrativo, prevede la verifica della completezza della documentazione trasmessa dall'impresa con particolare riguardo per le fatture. Tale fase deve concludersi in tempi rapidi per favorire l'avvio della verifica tecnica.

È opportuno, quindi, che la Sede comunichi tempestivamente al CT e VT competenti il completamento della verifica amministrativa.

Al RPP (dopo la conferma del CT) spetta l'elaborazione dell'esito complessivo della verifica e quindi la valutazione sarà positiva (check verde) se tutte le valutazioni sono positive o negativa (check rosso) se una delle valutazioni è negativa.

Nell'allegato 8_1_2 di cui al § 8.1 "Verifiche documentali competenze tecniche e amministrative" sono specificate le competenze amministrative e tecniche relative alla verifica documentale.

5.9.2 VERIFICA AMMINISTRATIVA DELLA RENDICONTAZIONE

Questa attività è svolta dal processo prevenzione della Sede competente (funzionario dell'area C) che:

- verifica la completezza della documentazione;
- verifica la validità delle fatture pervenute e ne inserisce in procedura i relativi importi (per fatture elettroniche cfr. articolo 22 nota 31, Avviso pubblico ISI 2024 – per fatture relative alla redazione della perizia cfr. articolo 22 nota 32 e § 7.4);
- verifica la regolarità di cui al DURC, tramite la consultazione dell'applicativo VCAWeb o direttamente dalla procedura ISI-BO, le cui risultanze dovranno essere riportate sull'applicativo ISI-BO;
- valida l'erogabilità del finanziamento per gli aspetti giuridico-amministrativi.

Per ciascuna pratica, la procedura ISI-BO restituisce i documenti correttamente protocollati e fascicolati tramite il protocollo informatico.

Dopo aver effettuato la verifica di tutta la documentazione il VA definisce l'esito, positivo o negativo, del controllo.

In caso di esito negativo, ne espone la motivazione nel campo "*Nota amministrativa*". Tale nota verrà riportata nel campo "*Nota del responsabile prevenzione sede*" e, in assenza di modifiche da parte del RPP di Sede, riportata nel provvedimento come "*Testo del provvedimento lato amministrativo*".

Il RPP della Sede (p.o. di 1° livello) può validare l'esito dell'istruttoria amministrativa oppure, in caso contrario, chiedere al VA di riaprire l'istruttoria per le necessarie modifiche.

Negli allegati 8_1_2 e 8_2_2 di cui al § 8.1 sono fornite indicazioni utili per la verifica amministrativa della documentazione e dei requisiti d'impresa relativamente alla fase di rendicontazione (v. anche § 7.4 per fatture delle spese di perizia).

N.B. Le fatture devono riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato, l'indicazione del CUP, attribuito e comunicato dall'Istituto con il provvedimento di concessione e l'esplicito riferimento all'Avviso Inail Isi 2024.

L'art. 5, comma 6, del DL 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nell'ambito delle "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)" prevede che, a partire dal primo giugno 2023, tutte le fatture relative all'acquisto di beni e servizi, effettuati da attività produttive e oggetto di aiuti pubblici, devono obbligatoriamente contenere il riferimento al CUP, indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

Considerando che l'intervento oggetto del finanziamento ISI potrebbe essere stato avviato in data antecedente al provvedimento di concessione, non risultando l'indicazione in fattura di tutti gli elementi che danno titolo ai benefici, si possono seguire le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, sia ai fini della conservazione che dell'integrazione delle fatture.

A tal riguardo, la fattura elettronica, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di **un'integrazione elettronica** da

unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, seppur in tema di inversione contabile. L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20).

Nello specifico, a fronte dell'immodificabilità della fattura elettronica ricevuta, il cessionario/committente deve predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, ed inviare l'integrazione elettronica allo SdI. Per predisporre tale integrazione, dovrà essere utilizzato il "Tipo-Documento" "TD20" e dovranno essere inseriti nella sezione "Dati del cedente/prestatore", i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura contenente il CUP, nella sezione "Dati del cessionario/committente" i dati relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento in questione e nella sezione "Soggetto Emittente" il codice "CC" (cessionario/committente).

La mancanza in fattura dei riferimenti richiesti da INAIL non trova giustificazione per i casi in cui il progetto non fosse stato ancora avviato al momento della pubblicazione degli elenchi cronologici (ID DOMANDA) o dell'emissione del provvedimento di concessione (CUP). In tal caso la fattura non è considerata ammissibile e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate, da parte dell'impresa beneficiaria.

Ai fini della conservazione l'impresa apporrà, sulle fatture, timbri virtuali che vi fanno riferimento, conformemente alla Risoluzione n. 52/E del 17/06/2010 dell'Agenzia delle entrate. L'associazione della fattura elettronica al timbro virtuale non consente di esibire la fattura senza il relativo timbro virtuale associato. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione. Ai fini dell'attività di controllo deve essere comunque garantita, anche tramite la consultazione del registro di protocollo, la possibilità di individuare agevolmente quali siano le fatture o gli altri documenti di spesa oggetto di timbratura e tutti i timbri ad essi collegati.

Le fatture elettroniche (ex legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.) devono essere emesse e trasmesse in formato XML al sistema di interscambio (SdI), al fine di garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la non ripudiabilità del documento.

Il SdI, sistema di interscambio in cui transitano le reali fatture elettroniche, invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna (firmata digitalmente) e al committente un file di metadati.

Le ricevute emesse da SdI per ogni file fattura sono attestazioni dello stato di elaborazione delle stesse e contengono un'impronta informatica calcolata sul contenuto del file XML cui si riferiscono, mediante un "algoritmo di hash", che collega univocamente e senza possibile ambiguità ogni ricevuta al file fattura cui si applica e, di conseguenza, la presenza della fattura nel sistema di interscambio.

Ciò premesso, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all'Inail, nel formato digitale, il file "XML" della fattura firmata digitalmente ovvero il file della fattura

unitamente alla ricevuta di consegna⁸ e ai metadati rilasciati dal SdI, a garanzia di autenticità e integrità della stessa.

In sintesi, pur potendo ricevere le fatture nel formato pdf con dichiarazione della ditta sulla veridicità della fattura, rimane necessario acquisire anche la copia della fattura nel formato originario (XML) e, possibilmente, le ricevute già menzionate.

N.B. Corretto iter di trasmissione di una fattura concernente l'acquisto di un bene da fornitore estero (Unione europea) che non transita tramite SdI.

La disciplina relativa alle operazioni effettuate con soggetti passivi residenti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, definite come "operazioni intracomunitarie", prevede specifiche regole in merito ai termini di fatturazione e alla registrazione in contabilità, ai sensi del combinato disposto di cui al D.L. 331/1993, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e del D.P.R. 633/1972. In particolare, il regime di tassazione a destinazione impone che l'IVA venga assolta in Italia dal cessionario, ossia dall'acquirente nazionale.

L'articolo 38, comma 1, del D.L. 331/1993 stabilisce infatti che l'IVA si applica agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato da imprese, professionisti, enti o associazioni che siano soggetti passivi IVA. Di conseguenza, il fornitore residente in un altro Paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito in Italia, indicando l'importo imponibile, ma non l'imposta, poiché l'operazione, dal punto di vista del fornitore, risulta non imponibile nel suo Paese di residenza, mentre è imponibile in Italia.

L'imposta, quindi, sarà assolta dal cessionario italiano che, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione IVA periodica.

Come disciplina l'Agenzia delle entrate nella *"Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro"*, versione 1.9 del 5 marzo 2024, *"Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, il cessionario deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura). La trasmissione di un tipo documento TD18 consente anche di adempiere all'obbligo d'integrazione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993. Si precisa che il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA"*.

⁸ A disposizione del soggetto emittente. Il Bando Isi suggerisce all'impresa beneficiaria di chiedere al fornitore l'emissione della fattura firmata digitalmente; in tal caso sarebbe sufficiente trasmettere il file metadati a disposizione del committente.

5.9.3 VERIFICA TECNICA DELLA RENDICONTAZIONE

Il VT:

- esamina la documentazione tecnica relativa al progetto realizzato e ne attesta la validità tecnica e la completezza;
- verifica la corrispondenza tra il progetto realizzato e quello presentato;
- verifica la corrispondenza degli importi nelle fatture con quanto riportato nel progetto presentato ed in particolare nella perizia asseverata⁷, e nella documentazione ad essa allegata (preventivi, listini, ecc.) e valida gli importi ai fini dell'erogazione del finanziamento.

N.B. Si ricorda di completare la rendicontazione nei tempi previsti dall'articolo 22 tenendo conto del termine di scadenza della fideiussione.

N.B. I contributi versati alle Casse di Previdenza, calcolati sulla base delle parcelle professionali, sono da considerare assimilabili alle spese tecniche e finanziabili in misura percentuale rispetto alle spese di progetto richieste e ammesse al finanziamento. Ciò naturalmente nei limiti dell'ammontare delle spese tecniche richieste e ammesse in fase di verifica e purché non sia superato, nel caso di oneri relativi alla parcella per la redazione della perizia asseverata, l'importo massimo concedibile per detta spesa.

L'istruttoria del VT si conclude con l'emissione di un esito positivo, parzialmente positivo o negativo.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo ne riporterà la motivazione all'interno del campo "Valutazione tecnica del professionista".

Il CT competente valida la valutazione del VT, anche eventualmente modificando o integrando il contenuto nel campo "Valutazione tecnica del coordinatore".

Qualora il CT non concordi con la valutazione del VT può rinviare la pratica al medesimo professionista o procedere con una nuova assegnazione.

Il contenuto del campo "Valutazione tecnica del coordinatore" verrà riportato nel campo "Nota da inserire nel provvedimento" e, una volta condivisa dal RPP di Sede, riportata nel provvedimento come "Testo del provvedimento lato tecnico".

Qualora il campo della valutazione non fosse sufficiente a riportare tutte le motivazioni, VA o RPP possono caricare in ISI-BO le integrazioni del VT, pervenute tramite mail, note o pareri e validate dal CT, come "Altro documento ISI" e confluirà nella sezione "Documenti vari ISI".

5.9.4 RICHIESTA DI CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Qualora nel corso dell'istruttoria tecnica e amministrativa di rendicontazione si ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dall'Avviso pubblico o a quanto prodotto dall'impresa ai fini della verifica, la Sede Inail territorialmente competente inviterà l'impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.

In questa fase non è, di norma, richiesta all'impresa documentazione non prevista dall'Avviso o non richiesta nel provvedimento di ammissione. È tuttavia possibile, con adeguata motivazione, chiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione oppure

chiarimenti/integrazioni sulla documentazione inviata, nonché su elementi essenziali ai fini dell'istruttoria.

L'impresa può inviare, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Sede o di preavviso di rigetto - anche solo parziale - ulteriore documentazione, anche non prevista dall'Avviso, a supporto delle proprie osservazioni. Tale documentazione deve essere acquisita agli atti e valutata per la verifica della conformità del progetto realizzato con quello approvato. Di tale esame dovrà essere fornito riscontro all'interno dei campi "Nota amministrativa" e/o "Valutazione tecnica del professionista".

Qualora l'impresa non provveda a fornire chiarimenti e/o integrazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la Sede potrà concludere l'istruttoria con la revoca del provvedimento di ammissione.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricezione dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

La richiesta di chiarimenti/integrazioni relativa alla fase di rendicontazione va effettuata possibilmente per una sola volta in quanto la sospensione dei termini non può essere applicata anche a eventuali richieste successive. Pertanto, il RPP di Sede in raccordo con il CT competente provvederà ad inviare all'impresa la richiesta di eventuali chiarimenti/integrazioni comprensiva, se del caso, degli aspetti sia amministrativi che tecnici.

L'eventuale documentazione che la Sede invierà all'impresa in questa fase dovrà essere protocollata.

Ai fini dell'ottimizzazione dell'attività istruttoria è opportuno che il RPP di Sede comunichi tempestivamente al CT competente e/o al VT la ricezione della documentazione integrativa.

5.9.5 COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE ED EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

Questa attività è svolta dal RPP di Sede, il quale in base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente § 5.9.2, dopo aver preso atto dell'esito della verifica di cui al § 5.9.3:

- verifica la regolarità del DURC;
- verifica che l'importo totale del progetto corrisponda a quello ammesso in verifica. Se maggiore di quanto ammesso in fase di verifica, il finanziamento concedibile non potrà essere superiore all'importo ammesso in verifica. Se minore di quanto ammesso in verifica, l'intensità di aiuto prevista dal bando sarà calcolata sul nuovo importo del progetto;
- valida o non valida la pratica (in quest'ultimo caso la rinvia al VA) ai fini dell'erogazione del contributo;
- elabora il provvedimento o il preavviso da inviare all'impresa sulla base delle note amministrative e tecniche al provvedimento e di eventuali ulteriori considerazioni ricevute anche per mail (v. § 5.9.3). Considerato il possibile diverso esito delle valutazioni amministrativa e tecnica (ad es. per progetto non ammissibile sotto il profilo amministrativo e ammissibile con decurtazione di importo sotto il profilo tecnico), si richiama la necessità di un'attenta verifica del contenuto del campo "Nota da inserire nel provvedimento", al fine di evitare l'incoerenza dei provvedimenti e l'insorgenza di problematiche in sede di contenzioso.

Il RPP può visionare l'anteprima del provvedimento premendo il tasto "Conferma"; se ritiene conforme e coerente il testo dello stesso può procedere con l'invio al DS premendo il tasto "Conferma".

Sono finanziabili le domande che superano positivamente le verifiche amministrativa e tecnica e la validazione definitiva del RPP. La verifica può essere anche parzialmente positiva. Le domande che non superano tale verifica sono dichiarate non finanziabili.

Il RPP di Sede, in caso di esito positivo, avvia l'iter contabile, dopo aver verificato che il provvedimento di ammissione al finanziamento e le informazioni indicate dall'articolo 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 risultano pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

La procedura ISI-BO:

- emette il modello per la richiesta di pagamento da inviare alla Direzione regionale (che deve essere firmato dal funzionario RPP e dal Direttore territoriale competente e inviato alla Direzione regionale) al quale si devono allegare almeno:
 - le copie delle fatture - per le fatture elettroniche allegare la documentazione ricevuta dall'impresa attraverso il sistema di interscambio SdI;
 - il modulo B (perizia), completo con i preventivi;
 - la copia del provvedimento di ammissione inviato all'impresa a seguito della fase di verifica di cui al precedente § 5.5;
 - il riscontro sull'avvenuta registrazione del provvedimento in RNA/SIAN/SIPA, con indicazione dello stato "confermato" per il COR e della sua eventuale variazione soggettiva dovuta a operazioni societarie (ad es. cessione di ramo d'azienda) o oggettiva dovuta a riduzione dell'importo (COVAR⁹ e SIAN-COVAR), attraverso la stampa della Visura Aiuti dal registro RNA oppure, nel caso di registrazione in SIAN, può essere stampato il dettaglio della concessione tramite anagrafica GRAS - gestione registro aiuti di stato - con l'indicazione "Stato registro Valido";
 - DURC in corso di validità;
 - documentazione bancaria;
 - eventuali fatture di permuta/vendita;
 - visura RI;
 - Modulo A (per IBAN) o eventuale dichiarazione della ditta sulle coordinate bancarie per effettuare il bonifico del finanziamento, se variate rispetto a quelle indicate in domanda;
 - elenco dei documenti tecnici presenti in procedura ottenibile attraverso la schermata di riepilogo della documentazione o con un'altra modalità operativa.
- invia i dati relativi al pagamento a contabilità integrata;
- elabora il provvedimento da inviare all'impresa solo dopo la validazione contabile. Il Direttore territoriale competente (o il funzionario responsabile della Sede per le Sedi non dirigenziali) si troverà la lista dei provvedimenti da firmare digitalmente, nell'area "*Pratiche per le quali emettere il provvedimento*".

⁹ COVAR = Codici Variazione Concessione RNA

Il funzionario responsabile della contabilità della Direzione regionale verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di mandato di pagamento ed effettua la validazione contabile rendendo così efficace il provvedimento.

La richiesta di pagamento viene acquisita da flussi di cassa.

Lo stato di avanzamento del procedimento contabile può essere seguito attraverso la procedura ISI-BO.

In caso di esito negativo, anche solo parziale delle verifiche amministrativa e tecnica, la procedura ISI-BO genera il preavviso di parziale ammissione o di rigetto da inviare all'impresa tramite PEC a firma del Direttore territoriale competente (o il funzionario responsabile della Sede), contenente l'esito negativo o parzialmente positivo della verifica e le relative motivazioni.

Nel caso in cui le spese rendicontate dall'impresa siano riconosciute solo parzialmente, prima di avviare l'iter contabile relativo è necessario attendere le eventuali osservazioni dell'impresa (v. § 5.9.6).

Nel caso in cui la verifica abbia avuto un esito negativo (anche solo parziale) nel preavviso di rigetto (anche solo parziale) e nel provvedimento finale vanno inserite tutte le motivazioni amministrative e tecniche che hanno determinato il provvedimento di non erogazione del finanziamento. Vanno inserite, quindi, anche quelle secondarie o apparentemente ininfluenti, in quanto, elementi determinanti per l'eventuale riapertura del procedimento a seguito di contenzioso. Deve essere data anche evidenza della parziale ammissione delle spese rendicontate; il riferimento all'ammissibilità parziale delle spese sembrerebbe inutile a causa del respingimento dell'intero progetto, ma in caso di esito sfavorevole di un eventuale contenzioso giudiziario, se non declinata, potrebbe comportare il finanziamento di spese non ammissibili.

Il Direttore territoriale competente (o il funzionario responsabile della Sede, per le Sedi non dirigenziali) troverà in procedura la lista dei provvedimenti da firmare digitalmente, nell'area "*Pratiche per le quali emettere il provvedimento*", a cui seguirà l'invio della PEC all'impresa tramite il servizio POM.

I provvedimenti emessi ad esito della rendicontazione e, nell'eventualità, a seguito della presentazione di osservazioni, se inviati all'impresa tramite il servizio POM, sono ~~inseriti~~ automaticamente protocollati.

In caso di mancato utilizzo del servizio POM, i provvedimenti dovranno essere protocollati tramite il sistema documentale di sede e caricati in procedura.

5.9.6 EVENTUALE FASE RELATIVA ALLE "OSSERVAZIONI" IN FASE DI RENDICONTAZIONE

Alle imprese che non hanno superato, anche solo parzialmente, la verifica della documentazione di rendicontazione del progetto viene inviato il preavviso di rigetto (anche solo parziale) con le relative motivazioni. Alle medesime viene concesso un tempo di 10 giorni, a decorrere dalla ricezione del suddetto preavviso, per presentare le proprie osservazioni.

In questa fase l'impresa ha facoltà di presentare documentazione, anche integrativa, a supporto delle proprie osservazioni che dovrà essere protocollata a cura della Sede.

Una volta ricevute le osservazioni da parte dell'impresa, per effettuare nuovamente le verifiche amministrativa e tecnica si dovrà procedere alla riapertura della pratica nella procedura ISI-BO (per la riapertura amministrativa: il

RPP; per la riapertura tecnica: il responsabile del procedimento ossia il responsabile dell'Ufficio competente in materia di Attività Istituzionali).

Per la verifica amministrativa e tecnica, nonché per il completamento dell'istruttoria della fase di rendicontazione ed emissione del nuovo provvedimento si procede come specificato nei §§ 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.5 e 5.9.8.

All'interno dei campi "Nota amministrativa" e/o "Valutazione tecnica del professionista" dovrà essere fornito riscontro dell'esame delle osservazioni e dell'eventuale documentazione integrativa inviata. Qualora tali note comprendano motivazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel primo preavviso - non semplici chiarimenti delle medesime motivazioni - è necessario che le stesse siano riportate nel successivo preavviso in modo di consentire all'impresa di presentare le osservazioni alle nuove motivazioni.

Si ricorda che, in caso di riduzione dell'importo ammesso al finanziamento, nel provvedimento definitivo va inserito il COVAR, come specificato nel § 7.6.2.

5.9.7 INTERVENTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE

Il responsabile del procedimento potrà predisporre un provvedimento anche difforme rispetto alle valutazioni delle istruttorie tecnico/amministrative.

Nel caso in cui siano necessarie ulteriori e più complesse valutazioni, il responsabile del procedimento potrà richiedere un parere interpretativo alla DCPREV, che potrà avvalersi della CTSS centrale.

Le motivazioni endoprocedimentali relative all'emissione del provvedimento in difformità alle valutazioni tecnico/amministrative devono essere riportate in procedura (copia della disposizione a firma del responsabile del procedimento deve essere archiviata in procedura).

Nella procedura ISI-BO il responsabile di processo, competente in materia di prevenzione, dopo aver ricevuto fuori procedura la disposizione motivata da parte del responsabile del procedimento dovrà apporre un "visto di approvazione" che consentirà materialmente l'emissione del provvedimento.

5.9.8 COMUNICAZIONE ESITO RENDICONTAZIONE ALL'IMPRESA

Dopo la verifica del provvedimento da parte del Direttore territoriale competente viene avviato il controllo contabile e successivamente il provvedimento firmato digitalmente dallo stesso tramite la funzionalità presente in procedura (o dal funzionario responsabile della Sede per le Sedi non dirigenziali), sarà inviato all'indirizzo PEC segnalato dall'impresa.

L'invio all'indirizzo PEC segnalato dall'impresa di ciascun provvedimento verrà quindi predisposto in automatico dalla procedura ISI-BO attraverso l'utilizzo del servizio POM.

Le comunicazioni inviate alle imprese tramite il servizio POM sono inserite automaticamente protocollate.

In caso di mancato utilizzo del servizio POM si dovrà procedere alla protocollazione, caricando poi il documento in procedura ISI-BO.

5.9.9 CHIUSURA NEGATIVA IN ASSENZA DI RENDICONTAZIONE E RINUNCIA AL FINANZIAMENTO

Alle imprese, che non presentano la documentazione di rendicontazione entro i termini previsti dall'Avviso, verrà inviato un provvedimento di revoca dell'ammissione.

Sarà opportuno comunicare alle imprese (anche per le vie brevi) l'imminenza della scadenza dei termini entro cui presentare la documentazione di rendicontazione.

Il provvedimento di decadenza sarà protocollato alla voce "rinunce, revoche, modifiche" ai fini dell'aggiornamento in "Amministrazione Trasparente" (v. § 7.3). Trascorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, sarà acquisito il COVAR (v. § 7.6).

Analoghe modalità potranno essere adottate in caso di revoca del finanziamento a seguito di rinuncia al contributo da parte dell'impresa.

5.9.1 REVOCA DEL CUP

In caso di esito negativo della verifica o di revoca per mancato invio della documentazione o di rinuncia (v. § precedente), trascorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, il CUP a suo tempo richiesto per la specifica domanda dovrà essere revocato dal RPP di Sede seguendo la procedura prevista al riguardo dal CIPESS.

5.9.2 CHIUSURA DEL CUP

Una volta effettuati tutti i pagamenti relativi ai progetti che hanno superato la fase di rendicontazione il RPP di Sede provvede alla chiusura del CUP, seguendo la procedura prevista al riguardo dal CIPESS.

5.10 RESTITUZIONE FIDEIUSSIONE (SOLO PER ANTICIPAZIONI)

La restituzione della polizza fideiussoria costituita dalle imprese a garanzia della anticipazione è effettuata dalla Sede a seguito della verifica con esito positivo della documentazione relativa all'intervento effettuato e quindi dell'emissione del relativo provvedimento di erogazione del finanziamento che consente il pagamento del saldo del finanziamento.

La polizza fideiussoria è restituita all'impresa entro 15 giorni dalla data dell'ordinativo di pagamento del saldo del finanziamento.

Per le imprese che pur avendo ottenuto l'anticipazione non dovessero superare positivamente la fase di rendicontazione della spesa, o non presentassero nei tempi stabiliti la documentazione probante la spesa sostenuta, si procede all'incasso della fideiussione. Tale operazione è effettuata dalla Direzione regionale su richiesta della Sede che inoltra la necessaria documentazione ed emette il provvedimento di revoca dell'anticipazione.

Il provvedimento di revoca dell'anticipazione deve essere protocollato e archiviato in procedura Isi-BO nel campo "Rinunce e revoche".

La Direzione regionale prima di procedere con l'escussione della fideiussione deve richiedere la restituzione dell'importo anticipato direttamente all'impresa, ovvero informarlo che si sta attivando l'escussione nei confronti della compagnia

assicurativa/bancaria. Nel caso in cui l'impresa provveda direttamente alla restituzione di quanto dovuto viene restituita la polizza fideiussoria.

5.11 PROCEDIMENTO CONTABILE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il funzionario responsabile della contabilità della Direzione regionale quando riceve la richiesta della Sede accede in contabilità integrata dove trova la lista generata dalla procedura ISI-BO dei pagamenti da liquidare.

Effettua il controllo contabile del procedimento di spesa verificando gli elementi essenziali dei titoli di pagamento che ha ricevuto dalla Sede.

Al termine di detti controlli appone la validazione contabile rendendo così efficace il provvedimento.

La richiesta di pagamento viene acquisita da flussi di cassa.

Dalla procedura ISI-BO è possibile visualizzare lo stato contabile del pagamento.

5.12 APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% AI SENSI DELL'ART. 28, 2° COMMA, DEL D.P.R. N. 600/1973 DEL FINANZIAMENTO.

L'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dispone che *"Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% da titolo di acconto dell'imposta [...] con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali"*.

Pertanto, tale ritenuta va sempre effettuata ad esclusione delle seguenti fattispecie:

- contributi erogati ad un soggetto per attività di tipo non commerciale;
- finanziamento riguardante l'acquisto di beni strumentali.

Sono quindi esclusi dalla ritenuta d'acconto i contributi erogati dagli enti pubblici per l'acquisto di beni strumentali.

La risoluzione del Ministero delle finanze dell'8 maggio 1980 n. 351, - il cui orientamento è confermato anche dall'Agenzia delle Entrate - ha, a tal fine, definito i beni strumentali come quelli utilizzati nell'organizzazione produttiva anche se sottoposti a procedimenti di adattamento o trasformazione (ad esempio per i contributi erogati per la bonifica da materiali contenenti amianto di cui all'Asse 3 dell'Avviso, in tale caso la mancata applicazione della ritenuta si giustifica con la finalità del contributo che, pur non essendo destinato specificamente all'acquisto, è stato corrisposto per la realizzazione di un bene strumentale direttamente connesso allo svolgimento dell'attività produttiva dell'azienda - mediante intervento sulla copertura dello stabilimento - senza che i costi potessero assumere autonoma rilevanza fiscale nell'esercizio di corresponsione). Questi beni strumentali, infatti, avendo una vita utile pluriennale all'interno dell'azienda concorrono a formare il reddito d'impresa in più esercizi e, pertanto, anche i relativi contributi devono avere il medesimo trattamento contabile/fiscale pluriennale.

Quindi, tendenzialmente, i finanziamenti ISI non sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% come anche verificabile dalle definizioni presenti nel glossario.

Tuttavia, laddove non fosse agevole rilevare la natura strumentale del bene finanziato con il contributo concesso (come, ad esempio, la realizzazione di sistemi antivibranti e trattamenti ambientali, ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro per separare le zone a rischio di contaminazione da agenti patogeni, dischi girevoli e i teli ad alto scorrimento sono dispositivi medici al pari delle carrozzine, la modifica delle strutture murarie volta ad ampliare gli spazi di manovra dei reparti). Per tali casi "dubbi" è necessario effettuare i dovuti approfondimenti e una valutazione specifica.

Come disposto dalla nota prot. 2066 del 27/03/2023 DCPrev/DCPBC, le Strutture territoriali, in analogia ad altre Amministrazioni che erogano contributi pubblici dovranno sottoporre ai beneficiari dei finanziamenti una dichiarazione sostitutiva da presentare prima del pagamento.

In particolare, come chiarito dalla successiva nota DCPBC prot. 4608 del 26/07/2023, relativamente alla natura dell'investimento oggetto del contributo erogato dall'Istituto, il beneficiario, attraverso tale dichiarazione, redatta sul modello inviato con la citata nota, si assume la responsabilità nell'attestare se il contributo sia a fronte di spese sostenute in conto esercizio ovvero in conto impianti (ossia per l'acquisto o il riammodernamento di cespiti registrati come ammortizzabili).

Tuttavia, la sede dovrà approfondire con l'utente i casi riguardanti la scelta della contabilizzazione in conto esercizio per evitare situazioni di errore o di evidente irregolarità fiscale. Infatti, una errata imputazione del costo dell'investimento al conto economico potrebbe far sorgere un importante risparmio fiscale a vantaggio del contribuente, che potrebbe usufruire di operazioni di "compensazione" non giustificati.

Ciò premesso, la normativa fiscale obbliga il sostituto d'imposta ad effettuare le ritenute ogni qual volta si erogano somme imponibili secondo il principio di cassa, indipendentemente, quindi, dall'iter di erogazione delle stesse. Di conseguenza la prescritta ritenuta dovrà essere applicata sia sull'ammontare erogato in acconto sia su quello erogato a saldo (nota DCPBC prot. 3117 del 24/11/23).

Tale *modus operandi* dovrà essere adottato per tutte le tipologie di contributi erogati dall'INAIL al fine di individuare, in base al quadro normativo delineato con nota ex Dc Ragioneria del 24 maggio 2012, n. 4529, gli importi erogati da assoggettare alla ritenuta in argomento.

La nota congiunta DCPBC e DCPrev prot. 5438 del 19/09/2023 indica le fasi operative da adottare, nell'attesa del rilascio delle relative implementazioni procedurali ISI, per l'applicazione della ritenuta del 4% in fase di pagamento dei finanziamenti.

1. La Sede segnala alla propria contabilità di riferimento il finanziamento da sottoporre alla ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 c. 2, DPR 600/1973;

2. La Struttura di Direzione regionale/provinciale di riferimento, dopo aver approvato e contabilizzato il relativo mandato di pagamento, provvede alle seguenti attività:

a) apertura di un ticket *Service Now*, per la procedura Contabilità R12, finalizzato allo storno del mandato di procedura ISI che risulta contabilizzato per il pagamento del finanziamento in questione (l'informazione dello storno, come noto, non è al momento automaticamente acquisita dalla procedura ISI);

b) inserimento, senza invio in contabilità, di un fuoricassa avente le seguenti specifiche:

- elemento 1: voce contabile corrispondente a quella del mandato stornato, storno N contestuale S;
 - elemento 2: voce contabile E.9.02.99.99.999.02 storno N contestuale S;
- c) apertura di un ticket *Service Now*, per la procedura di Contabilità R12, finalizzato alla variazione del fuoricassa di cui al precedente punto b) nel modo seguente:
- elemento 1: voce contabile corrispondente a quella del mandato stornato, storno N contestuale N (indicare la competenza del mandato oggetto di storno);
- d) inserimento e contabilizzazione di un nuovo mandato di pagamento manuale in contabilità integrata a favore della ditta destinataria del finanziamento, con il corrispondente iban e l'importo da imputare alla voce contabile U7.02.99.99.999.02, al quale dovrà essere collegata una ritenuta (REV), pari all'importo della ritenuta del 4%, da imputare alla voce contabile E.9.01.01.01.001.01;
- e) inserimento di una segnalazione mediante "BDI manuale" secondo le indicazioni della nota DCPBC del 26/7/23 prot. 4608;
- f) comunicazione alla *Service Now* con menzione di aver operato la ritenuta del 4% di cui all'art. 28, c.2, del DPR n. 600/1973 sul finanziamento ISI, indicando gli estremi relativi al numero pratica.

5.13 ATTIVITÀ POST FINANZIAMENTO

5.13.1 VERIFICHE

Nei 36 mesi successivi all'erogazione del finanziamento le imprese interessate possono subire verifiche, comprensive di eventuali sopralluoghi da parte dei valutatori tecnici Inail, finalizzate al riscontro di quanto realizzato a fronte del finanziamento concesso.

L'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica sarà a cura di ciascuna Direzione regionale.

Per tale attività, che trova coerenza con il piano per la prevenzione della corruzione e con le iniziative per il rafforzamento delle attività di controllo, con particolare riferimento ai procedimenti istituzionali si dovrà tener conto:

- della rappresentatività del campione;
- della necessità di privilegiare nel controllo i finanziamenti per i quali sia in prossimità la scadenza del termine previsto in relazione all'obbligo di non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto prima dei tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione; analogamente verifica dell'utilizzo dei beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per i tre anni; decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione;
- dell'obbligo di un campionamento casuale che comprenda almeno il 10% delle imprese che hanno beneficiato del finanziamento;
- dell'esigenza di controllare finanziamenti di vario tipo e di varie dimensioni, con particolare attenzione ai contributi collocati nella fascia massima di importo.

Le verifiche potranno essere realizzate anche attraverso un'analisi della documentazione "originale" probante l'intervento finanziato. Tale documentazione

dovrà essere presentata, su richiesta, alla Sede Inail di competenza che provvederà al suo riscontro.

Le risultanze di tale analisi documentale saranno oggetto di informativa nei confronti del Responsabile del procedimento il quale, se riterrà opportuno, anche in ragione della tipologia e delle caratteristiche relative all'intervento oggetto di verifica, chiederà l'effettuazione di un accesso tecnico presso l'impresa interessata.

Per quanto riguarda i controlli *in loco* gli stessi dovranno essere effettuati, ove possibile, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e, pertanto, compatibilmente con le risorse tecniche disponibili e i relativi carichi di lavoro, il personale che realizzerà tale controllo non dovrà coincidere con quello che ha realizzato il controllo tecnico sulle medesime pratiche di finanziamento.

Attraverso l'accesso presso l'impresa i tecnici verificheranno che gli interventi realizzati trovino rispondenza con quanto ammesso al finanziamento.

5.13.2 REVOCA E RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO

Se a fronte delle verifiche di cui al § precedente dovessero essere rilevate inadempienze tali da modificare, anche parzialmente, i presupposti valutativi in base ai quali il finanziamento è stato concesso, Inail, fatto salvo l'obbligo di segnalazione degli eventuali illeciti all'Autorità giudiziaria, procederà al recupero totale o parziale di quanto illegittimamente percepito dall'impresa secondo le consuete modalità di recupero crediti.

Il provvedimento di revoca è emesso dalla Sede che ha approvato il finanziamento e deve essere protocollato e archiviato in procedura Isi-BO.

5.14 FLUSSI COMUNICATIVI

5.14.1 FLUSSI COMUNICATIVI CON LE IMPRESE

Come anticipato, tutte le richieste di integrazioni e chiarimenti possono essere completate dalle imprese attraverso il touch-point. La sede inserisce in procedura ISI-BO una richiesta indicando le motivazioni e la tipologia di documenti da trasmettere (*è importante selezionare i documenti dalla relativa tabella e eventualmente indicare anche la tipologia "altro", altrimenti l'utente non avrà modo di fare l'upload*).

All'utente, sull'applicativo online (Touch-point) si aprirà una "FINESTRA" attraverso la quale caricare i documenti richiesti associandoli alla specifica tipologia. L'accesso è consentito allo stesso utente che ha operato in fase di domanda e upload. Questi documenti arriveranno in procedura ISI BO ma saranno comunque protocollati sul documentale di sede e dopo poco anche la ditta avrà riscontro del numero di protocollazione.

Tale innovazione consente di risparmiare tempo e di migliorare il controllo dei documenti ma soprattutto, se adottata definitivamente, permetterà di attivare nuovi automatismi e funzionalità cognitive per l'analisi del linguaggio naturale e il riconoscimento delle immagini+.

Per una maggiore efficienza è opportuno limitare la modalità tradizionale. In ogni caso, tutte le comunicazioni possono essere inviate tramite PEC alle imprese, quest'ultime possono inviare la documentazione all'indirizzo PEC della Sede di competenza.

Nel caso in cui l'indirizzo PEC indicato dall'impresa sia diverso da quello riportato sul registro imprese il RPP valuta l'opportunità di utilizzare entrambi gli indirizzi in caso di comunicazioni di particolare valenza (in particolare le comunicazioni di decadenza devono essere inviate all'indirizzo PEC ufficiale dell'impresa).

5.14.2 FLUSSI COMUNICATIVI INTERNI RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E TECNICA E SUPPORTO TECNICO

All'interno dell'Istituto le comunicazioni seguono il normale flusso tra le strutture regionali (Sede – Direzione regionale – Consulenze tecniche e viceversa).

A livello di ciascuna Direzione regionale è istituito un gruppo operativo di consulenza qualificata composto da funzionari del processo prevenzione e da tecnici (CTSS regionale e CTER). Tale gruppo si può avvalere della componente legale presente nella Direzione regionale.

Il gruppo fornisce il necessario supporto al personale amministrativo e/o tecnico a cui è affidata l'istruttoria delle pratiche relativamente a questioni non riconducibili a quanto declinato nell'Avviso.

Nel caso di problematiche di notevole complessità interpretativa il gruppo regionale, effettuata l'istruttoria di competenza, può inoltrare le proprie considerazioni alla DCPrev, presso la quale è attivato un gruppo di lavoro con la partecipazione della CTSS centrale. Tale gruppo centrale, se necessario, può acquisire pareri dell'Avvocatura generale.

5.14.3 FLUSSI COMUNICATIVI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA INFORMATICA ISI-BO

Per problemi riguardanti la procedura ISI-BO gli utenti amministrativi (Sedi e DRR) e tecnici (CTSS regionale e CTER) inoltrano le richieste/segnalazioni tramite il servizio *Service Now*.

Le eventuali richieste di modifica sui dati presenti in procedura, non direttamente operabili dalle Sedi, devono essere autorizzate dalle Direzioni regionali di competenza e inoltrate sempre tramite il servizio *Service Now*. Tale attività presuppone da parte della Direzione regionale la verifica giuridico amministrativa dei presupposti che consentono tali variazioni nel rispetto delle prescrizioni dell'Avviso e della giurisprudenza di riferimento.

5.14.4 FLUSSI COMUNICATIVI TRA I FUNZIONARI TECNICI E AMMINISTRATIVI VA E VT

Il VA ha cura di protocollare e inserire nella procedura ISI-BO le comunicazioni tramite e-mail, aventi rilevanza ai fini dell'istruttoria, intercorse con i tecnici e di abbinarle come "Altro documento ISI"; le stesse confluiranno nella sezione "Documenti vari ISI".

6 MONITORAGGIO

6.1 APPLICATIVI DISPONIBILI: DASHBOARD - ISI BO

Nel quadro delle procedure di monitoraggio dei finanziamenti Isi, al sistema per la rilevazione dei dati ai fini della valutazione dell'attività di finanziamento, "Cruscotto gestionale ISI", si affianca l'applicativo Dashboard ISI (*Data portal*).

Attraverso l'utilizzo di tali applicativi si possono acquisire le informazioni sull'andamento del bando ISI e delle lavorazioni ad esso associate. Nell'applicativo ISI-BO è inoltre possibile selezionare lo stato di avanzamento dell'istruttoria delle pratiche assegnate a ciascuna regione.

In particolare, la procedura Dashboard ISI (*Data portal*) consente di disporre di informazioni di monitoraggio e controllo per le principali fasi di gestione del processo ISI: Domanda – Assegnazioni – Valutazione tecnica/amministrativa – Rendicontazione (quest'ultima in fase di realizzazione).

6.2 MONITORAGGIO DELLE DOMANDE INSERITE NELL'APPLICATIVO ISI DOMANDA

Tale funzione di monitoraggio, delle operazioni svolte dalle imprese che accedono all'applicativo Isi domanda, è funzionale all'avvio di azioni finalizzate alla risoluzione di eventuali criticità o anomalie presenti nei dati acquisiti, anche attraverso l'interazione con gli utenti interessati.

Per questa prima fase le informazioni disponibili si possono distinguere in due gruppi principali. Il primo gruppo, relativo allo stato delle domande di finanziamento e alle comunicazioni PEC inviate all'utenza, fornisce, tra gli altri, le seguenti informazioni:

- numero delle domande iscritte;
- numero delle domande registrate;
- numero delle domande presentate;
- numero domande escluse;
- numero delle domande ammesse;
- numero delle domande decadute;
- esito delle comunicazioni PEC inviate a livello centrale.

Un secondo gruppo di informazioni riguarda alcuni controlli operati automaticamente dalla procedura attraverso il confronto dei dati inseriti nelle domande online e quelli presenti negli archivi disponibili in Inail. Queste informazioni sono rappresentate attraverso specifiche liste che evidenziano l'anomalia riscontrata, come di seguito riportato:

- presenza codice ATECO su GRA (il controllo verifica la corrispondenza del codice ATECO risultante in procedura Isi domanda con quello eventualmente presente in GRA);
- presenza cliente ordinario e ditta light (il controllo verifica, attraverso il codice fiscale o partita iva, se una ditta con codice cliente light, cd. 48 ml, ha anche una posizione assicurativa Inail);
- presenza cliente su SIA (il controllo verifica la presenza della ditta nell'applicativo sistema informativo agricoltura);
- presenza cliente su RI;
- congruenza codice ATECO su RI (il controllo verifica la corrispondenza del codice ATECO risultante in procedura Isi domanda con quello presente in RI);

- congruenza PEC su RI (il controllo verifica la corrispondenza della PEC risultante in procedura Isi domanda con quella presente in RI).

Tale monitoraggio consente alle Strutture territoriali di supportare le imprese nella fase di compilazione della domanda, considerato che le criticità rilevate sono direttamente visualizzabili.

6.3 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Questa attività è svolta da ciascuna DR.

Particolare attenzione deve essere posta relativamente a:

- casistiche nelle quali le domande di contributo non sono ammesse per incompletezza o irregolarità rilevate dopo le verifiche amministrative e tecniche della documentazione ricevuta dalle imprese;
- casistiche nelle quali il contributo non viene erogato a seguito della verifica della documentazione a supporto dell'intervento effettuato, risultata non probante;
- importi che si rendono disponibili dopo le fasi di verifica e/o rendicontazione, anche in considerazione che gli stessi andranno ad incrementare i successivi avvisi;
- rispetto dei tempi previsti per la conclusione dell'istruttoria delle pratiche nelle diverse fasi del procedimento.

La DCPrev, in collaborazione per gli aspetti tecnici con la CTSS centrale, effettua il monitoraggio a livello nazionale sulla scorta di rilevazioni effettuate attraverso l'utilizzo degli applicativi disponibili (Cruscotto ISI, Dashboard ISI) ovvero di segnalazioni provenienti anche dall'utenza esterna.

A sostegno delle attività di monitoraggio e controllo sui residui, è stato messo a disposizione il "Riepilogo contabile", utile strumento di controllo e pianificazione per monitorare progressivamente gli importi dei residui, per regione e per bando, attraverso le informazioni provenienti dalla gestione.

Questo cruscotto è disponibile all'interno *Dashboard ISI (Data portal)*, fase istruttoria, e consente di estrarre un report contabile per ciascun Bando Isi, dall'edizione 2010 fino a quella del 2023. Selezionando l'Avviso pubblico di interesse, l'utente visualizza i dati contabili a livello nazionale (ad esempio, lo stanziamento iniziale, gli importi relativi a progetti bocciati o decurtati all'esito della verifica tecnico-amministrativa in fase istruttoria o in fase di rendicontazione, le anticipazioni, gli importi liquidati); mentre selezionando la Regione di interesse sono visualizzabili per ciascuna domanda di finanziamento presentata gli specifici dati contabili (l'importo richiesto, concesso, liquidato.). Si sottolinea inoltre che l'applicativo rimane suscettibile di future implementazioni, per garantire un monitoraggio contabile sempre più accurato ed efficace.

7 APPENDICE

7.1 FUNZIONI DI SUPPORTO QUALIFICATO ALL'UTENZA

Dalla data di pubblicazione dell'Avviso e di norma fino alla produzione delle graduatorie di ammissione è previsto un notevole flusso di richieste di informazioni da parte dell'utenza esterna interessata all'iniziativa.

Per tale necessità è attivato un sistema di supporto all'utenza con la presenza, a livello regionale, di un team, attraverso il quale fornire un qualificato sostegno alle Sedi relativamente all'attività di assistenza alle imprese prevista dall'Avviso, per la risoluzione di problemi di ordine giuridico-amministrativo o tecnico che le stesse incontrano nelle varie fasi istruttorie.

Il team risponde alle istanze di carattere più specifico nel caso in cui gli operatori del Contact Center Back Office, non potessero fornire il necessario riscontro.

Questa attività vede il coinvolgimento della funzione prevenzione regionale oltre a quello della CTSS regionale, CTER e, ove necessario, dell'Avvocatura regionale.

Il gruppo regionale fornisce inoltre adeguato supporto alle Sedi anche relativamente all'attività di assistenza alle imprese espressamente prevista dall'Avviso.

L'art. 17 dell'Avviso pubblico prevede che le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento nell'elenco cronologico possano avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento della domanda.

A tal fine le Sedi possono raccordarsi con le funzioni regionali tramite il Responsabile in materia di prevenzione della DR per la risposta a quesiti che devono essere inoltrati in forma scritta.

Qualora emerga la necessità del contributo delle Consulenze, il Responsabile in materia di prevenzione della DR si raccorda con il Coordinatore della CTSS regionale o della CTER.

Inoltre, qualora l'impresa richieda alla Sede un supporto amministrativo o tecnico in merito al progetto presentato, la Sede può organizzare un incontro raccordandosi con il Responsabile in materia di prevenzione della DR nel caso emerga la necessità della presenza delle Consulenze regionali/provinciali.

La corrispondenza intercorsa con le imprese deve essere inserita nella procedura ISI-BO, come pure gli esiti degli eventuali incontri, che sono verbalizzati dal Responsabile prevenzione di Sede o della DR.

Per le casistiche che comprendono anche aspetti tecnico-informatici, che richiedono un particolare approfondimento o lo sblocco di alcune incongruenze procedurali, il responsabile regionale può utilizzare il *Service Now* per richiedere assistenza.

7.2 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS. N.33/2013

L'articolo 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013 dispone che *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di*

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”.

Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione, è stato predisposto a livello centrale un flusso procedurale attraverso il quale alcuni dati, con cadenza fissa, sono estratti dalla procedura ISI-BO ai fini della loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale Inail.

In particolare, al momento le informazioni relative ai provvedimenti emessi sono disponibili in Amministrazione trasparente nell’ambito della sezione “Atti di concessione” – sottosezione “Incentivi alle imprese bandi Isi” e scaricabili in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai fini di facilitarne la consultazione.

A tale riguardo si raccomanda la massima attenzione nella protocollazione e associazione, in procedura ISI-BO, di tutti i documenti della pratica, con particolare riferimento al provvedimento di concessione del finanziamento. Nonostante la sottosezione “Incentivi alle imprese bandi Isi” sia alimentata direttamente dalla procedura ISI-BO, compete alle Sedi verificare la presenza di tutti gli elementi identificativi dei beneficiari dei finanziamenti e del corretto funzionamento dell’automatismo procedurale.

Nel caso in cui sia stata erroneamente attivata una diversa procedura e tale documento non fosse stato inoltrato all’impresa con firma digitale, e quindi utilizzando il servizio POM, è necessario protocollarlo in uscita utilizzando la procedura DocInail.

Si riporta il percorso di classificazione da impostare:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> Domanda ammissione impresa,

e quello di fascicolazione:

Incentivi alle imprese e identificativo ISI; inserire l’identificativo I come prima lettera (IYYAARR-xxxxxx, dove YY indica l’anno del bando, AA l’asse e RR il codice della DR, il restante codice è un numero progressivo).

A conclusione della fascicolazione, si richiede di comunicare all’assistenza tramite *Service Now* le informazioni necessarie all’aggiornamento della procedura, al fine di consentire la visualizzazione del provvedimento di concessione in “Amministrazione Trasparente”.

Inoltre, considerato che la pubblicazione dei dati in “Amministrazione Trasparente” è successiva a quella delle risultanze delle operazioni di inoltro on-line delle domande (elenchi cronologici), ogni variazione rispetto a questi ultimi dati – come ad esempio il cambio di beneficiario a seguito di una operazione di cessione d’impresa o anche per i casi di decadenza/revoca del finanziamento – deve essere supportata dalla pubblicazione, sempre nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del documento amministrativo che ne giustifica la variazione. Ad esempio, nel caso citato, deve essere pubblicato il provvedimento con il quale l’Istituto riconosce il diritto del subentrante.

Si riporta il percorso di classificazione da impostare:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> Rinunce, revoche, modifiche

e quello di fascicolazione:

Incentivi alle imprese e identificativo ISI; inserire l’identificativo I come prima lettera (IYYAARR-xxxxxx).

Tutte le variazioni potranno essere oggetto di osservazione da parte del Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza.

7.3 LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI

In questa sezione sono riportate le indicazioni relative alla protocollazione, in entrata o in uscita (i documenti in entrata sono contrassegnati da E i documenti in uscita sono contrassegnati da U) dei documenti afferenti alle diverse fasi del procedimento ISI.

Gli identificativi delle pratiche hanno come prima lettera la I (IYYAARR-xxxxxx).

Documentazione a completamento della domanda on-line:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> Domanda ammissione impresa

Documentazione di richiesta del CUP:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> Domanda ammissione impresa

Documentazione relativa ai chiarimenti e/o integrazione della documentazione in fase di verifica:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> Verifica comunicazioni ISI

Provvedimento esito verifica nel protocollo informatico e attribuito a:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> Domanda ammissione impresa

Ricezione della garanzia fideiussoria:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> fideiussione

Eventuale fase relativa alle "osservazioni" in fase di verifica:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> verifica comunicazioni ISI

Ricezione documentazione giustificativa del progetto realizzato (rendicontazione):

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> rendicontazione

Eventuale fase relativa a chiarimenti e/o integrazione della documentazione (rendicontazione):

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> rendicontazione comunicazione ISI,

Provvedimento esito rendicontazione:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> rendicontazione

Eventuale fase relativa alle "osservazioni" in fase di rendicontazione:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> rendicontazione comunicazione ISI

Restituzione fideiussione:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> rinunce, revoche, modifiche

Revoca e riduzione del finanziamento:

Incentivi alle imprese -> Documenti I.S.I. -> Documenti I.S.I. -> rinunce, revoche, modifiche.

La protocollazione dei provvedimenti inviati all'impresa tramite il servizio POM è effettuata in automatico.

In caso di mancato utilizzo del servizio POM si deve procedere alla corretta protocollazione e fascicolazione del documento nel protocollo informatico e all'archiviazione anche in procedura Isi-BO.

7.4 INDICAZIONI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Si riportano di seguito indicazioni anche con riferimento alle banche dati e alle procedure da consultare per effettuare le verifiche amministrative per l'ammissione al finanziamento, con riferimento ai requisiti da controllare:

- Patto d'integrità (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018. Va effettuata la verifica della sottoscrizione da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa/ente. Tale documento che è da considerarsi parte integrante del provvedimento di concessione del finanziamento, anche se non materialmente allo stesso allegato, dovrà essere controfirmato dal responsabile della Sede Inail competente e conservato agli atti della pratica. Su richiesta del beneficiario il documento, controfirmato dal responsabile di Sede potrà essere inviato al beneficiario del finanziamento. Eventuali controlli sulle dichiarazioni contenute nel documento potranno essere oggetto di verifica in caso di eventi che ne dovessero prospettare l'esigenza;
- iscrizione al RI; il controllo del requisito avviene tramite la procedura "REGISTRO IMPRESE"¹⁰. Effettuando l'accesso è inoltre possibile controllare il codice Ateco, sia ai fini di individuare le imprese che possono partecipare agli specifici settori di attività, sia per il bonus eventualmente previsto a livello regionale;
- pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- una prima informazione si trae dal RI, ma è opportuna una ricerca più aggiornata, consultando il registro fallimenti presso la cancelleria dei tribunali (ove possibile considerato che non tutte le cancellerie rilasciano informazioni al riguardo ma rimandano ai controlli presso il Registro delle Imprese) o la procedura PUNTO FISCO;
- al momento della domanda, la regolare iscrizione alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (assoggettabilità all'obbligo assicurativo Inail);
- regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al DURC, ai fini della concessione del finanziamento: si ricorda che, per i soci iscritti alle gestioni separate dell'INPS, il controllo sull'iscrizione è effettuato in procedura InfoInps. Il requisito di regolarità ed assoggettamento è richiesto

¹⁰ Verificare se nella propria Sede è disponibile un'utenza per la procedura "Verifiche PA" consultabile al seguente link <https://login.infocamere.it/eacologin/login.action> (per informazioni su questo servizio si può contattare il n. 0664892900).

sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi tale requisito è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio in relazione alla attività prestata nell'impresa. Si ricordano: le circolari Inail 61/2015, 18/2017, 27/2021 (DURC ONLINE) e la nota DCRA del 2/2/2017 prot. 2147.

In particolare, a seguito di adeguamento dei recenti Bandi, una eventuale irregolarità, **per un requisito non richiesto ai fini dell'ammissione**, presente al momento della presentazione della domanda e poi sanata (es. DURC), nei termini per la concessione del finanziamento, non costituisce causa ostativa.

Eventuali irregolarità contributive presenti nel corso dell'istruttoria daranno luogo a richiesta di regolarizzazione da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta.

Per evitare la valutazione negativa della domanda di finanziamento, al termine dell'istruttoria e a seguito del preavviso di rigetto, l'impresa ha comunque 10 giorni di tempo per dimostrare di aver ottemperato ai suoi obblighi contributivi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare contributi assicurativi e previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni ovvero che il debito sia comunque integralmente estinto.

Eventuali irregolarità contributive, sopraggiunte successivamente alla concessione del contributo, potranno essere compensate in fase di erogazione del finanziamento, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98;

- verifica che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all'articolo 6, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne con decreto penale di condanna o sentenza, anche solo di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che al momento della domanda sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o che il reato si sia estinto in epoca precedente alla presentazione della domanda¹¹.

Al fine di dimostrare l'estinzione del reato l'interessato deve produrre provvedimento dell'Autorità giudiziaria da cui si ricavi che l'estinzione del reato è intervenuta prima della presentazione della domanda. Il deposito dell'istanza per ottenere il provvedimento di estinzione del reato è motivo di sospensione dell'istruttoria.

Il controllo si effettua richiedendo il CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO, rilasciato ex art. 39 D.P.R. 313/2002 e s.m.i., al Casellario giudiziale presso la competente Procura della Repubblica.

Il servizio del Casellario giudiziale è assicurato dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) e da quello ECRIS (European Criminal Records Information System), che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziali e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti¹².

¹¹ Al fine di dimostrare l'estinzione del reato l'interessato deve produrre provvedimento dell'Autorità giudiziaria da cui si ricavi che l'estinzione del reato è intervenuta prima della presentazione della domanda. Il deposito dell'istanza per ottenere il provvedimento di estinzione del reato è motivo di sospensione dell'istruttoria.

¹² https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_5.page

Al fine di ottimizzare la gestione del processo e semplificare l'istruttoria amministrativa, è stata integrata, nell'applicativo ISI BO, la funzionalità che consente di richiedere in automatico il certificato.

Pertanto, per i rappresentanti legali delle imprese ammesse, è stata automatizzata la fase di richiesta alla Procura e l'elaborazione del riscontro ricevuto. Infatti, la compilazione del modello di richiesta e l'archiviazione del riscontro da inserire nel fascicolo aziendale sono gestite in automatico dal sistema e sono eliminate le attività di inserimento dati o di archiviazione dei certificati e di altre attività accessorie.

Nella sezione "Richieste alle procure" per il VA sono mostrate le funzionalità per poter effettuare le richieste alle Procure e per poterle consultare. Differentemente, per il RPP nella stessa sezione sarà presente la sola funzionalità per approvare le richieste.

È possibile filtrare le pratiche: per "Tipo di progetto", "Stato pratica", "Progressivo ISI", "Tipologia ditta", ossia se trattasi di una ditta individuale o società, e "Certificazione disponibile", ovvero se già richiesta se è presente ed è valida oppure se è scaduta.

Per poter generare una richiesta alle procure sarà necessario selezionare una o più pratiche e cliccare poi sul pulsante "Genera richiesta". Al click verrà aperto un pop-up contenente il modulo aggiornato che si allega della richiesta da compilare, firmare, caricare e confermare. Solo a questo punto il tasto "approva richiesta" sarà operativo.

Nella home si apre Consulta richiesta alle procure > la richiesta risulta nello stato "creata".

Il VA filtra le diverse richieste per "Stato", scarica la richiesta (un file zip nominato Richiesta_procura_data-prot) in una cartella e la spaccetta richiedendone l'approvazione tramite invio al RPP. Una volta approvata da quest'ultimo dalla posta di struttura si invia la PEC alla Procura con i file spaccettati.

La procura, quindi, invierà i casellari alla PEC della sede (un file .pdf con la password e un file .zip contenente tutti i casellari oggetto della richiesta).

Quindi, seguendo il percorso "Consulta richiesta alle procure > Richiesta approvata > attesa esito" si cambia lo stato confermando l'esito.

A questo punto si procede all'associazione dell'esito copiando la password contenuta del .pdf e caricando il file .zip pervenuto dalla procura.

Se l'operazione si conclude con esito positivo, il documento PDF del casellario giudiziale richiesto, viene protocollato all'interno del fascicolo della pratica, come "*Altro documento amministrativo*" ed è possibile consultarlo all'interno del tab "DOCUMENTI" del dettaglio della pratica, in particolare nella sezione "ALTRI DOCUMENTI DELLA PRATICA".

Quindi, ISI BO in automatico abbina ad ogni pratica il rispettivo casellario già protocollato.

N.B. si ricorda l'importanza di chiedere il CERTIFICATO GENERALE relativo all'impresa, in quanto, consente di verificare la sussistenza a carico dell'impresa di provvedimenti giudiziari interdittivi o di "sanzioni interdittive", previste ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, quali l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già ottenuti (vedi ad esempio Modello n. 6b, che si allega - anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato modello per la

richiesta del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 39 del T.U., decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, art. 30 decreto dirigenziale 25/1/2007 ministero della giustizia e art. 29 d.p.r. 313/2002).

Al fine degli adempimenti connessi al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato (RNA/SIAN/SIPA), si raccomanda un controllo puntuale delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese. Occorre prestare particolare attenzione all'eventuale presenza di aziende collegate/associate/partecipate all'impresa richiedente il finanziamento, sia per determinare la dimensione aziendale (v. § successivo), sia per valutare il perimetro dell'impresa unica rilevante ai fini del "*de minimis*".

Le informazioni estratte da RNA comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:

- a. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
- b. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.

In linea con la definizione di impresa unica e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto da RNA esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici e imprese estere.

In considerazione del considerando n.4 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, il Registro è stato adeguato al fine di comprendere nel perimetro estratto anche le persone fisiche (FAQ 7.1 RNA).

Per ogni altra informazione sul concetto di "impresa unica", applicabile esclusivamente per il controllo del "*de minimis*" da effettuarsi al momento della concessione attraverso la visura "*de minimis*" (e non utilizzabile per determinare la dimensione aziendale di cui al § successivo), si rimanda a quanto prescritto dai regolamenti europei vigenti.

Per poter verificare tali requisiti, la ricerca va effettuata accedendo ai registri della CCIAA, con riferimento ai casi in cui nel RI risultino, nella visura dell'impresa richiedente il finanziamento, soggetti (persone fisiche o giuridiche) detentrici di quote societarie rilevanti. Tale attività di incrocio delle informazioni dovrà anche tener conto dei dati di tutte le imprese risultanti sui moduli presentati dal richiedente (RI, visure storiche, Statuti).

Per eventuali chiarimenti si rimanda al sito <https://www.rna.gov.it> e alla pagina dedicate alle FAQ <https://www.rna.gov.it/domande-frequenti>.

Si rinvia a quanto precisato nel § 5.4.5 per il caso di superamento del massimale previsto.

- verifica della dimensione aziendale:

Secondo il D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005)¹³, la dimensione aziendale è correlata ai dati di fatturato o bilancio e al numero dei dipendenti

¹³ Articolo 2 del D.M. 18 Aprile 2005 stabilisce che:

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e

calcolato secondo le modalità previste dal decreto ed espresso in ULA, laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale e stagionale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo delle ULA non corrisponda ad un numero intero si deve operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Esempio applicativo

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, devono essere indicati i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005).

Il controllo delle ULA va effettuato utilizzando le banche dati dell'INPS, attraverso l'applicativo presente nei servizi on line "VIGDM-EMENS-INTERNET".

Per effettuare il controllo dei bilanci e dei fatturati delle società di capitale, per le quali sussiste l'obbligo di deposito presso le camere di commercio, si utilizza la procedura REGISTRO IMPRESE.

Secondo il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005: per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line. Nel modulo C, da presentare a cura delle imprese che a seguito dell'invio della

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, **oppure** un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo **oppure** un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo **oppure** un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

domanda on line si sono collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, devono pertanto essere riportati i dati riferiti alla suddetta data.

Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per le società di persone, per le quali non sussiste l'obbligo di deposito del bilancio, il controllo va effettuato verificando la dichiarazione dei redditi presente nell'applicativo PUNTO FISCO.

Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti, tale tipologia di impresa, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, è considerata di grande dimensione.

Per tale ragione le medesime, non possono vantare un punteggio superiore a quello spettante alle imprese rientranti nella categoria di PMI. Alla luce di quanto sopra premesso, al fine della determinazione del punteggio, le imprese devono tenere conto del numero di occupati senza sommare gli occupati presenti negli Enti pubblici anche territoriali secondo i seguenti criteri:

- l'impresa fino a 250 occupati si dovrà collocare nella fascia 201 – 250;
- l'impresa con un numero di occupati tra 251 – 500 si dovrà collocare nella relativa fascia;
- l'impresa con un numero di occupati oltre i 500 si dovrà collocare nella relativa fascia.

Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

- verifica della disponibilità dell'immobile in locazione o comodato (art. 23);

Per gli interventi di cui all'allegato 3 o per le opere la cui realizzazione si lega all'immobile in cui si svolgono le lavorazioni oggetto di intervento, acquisire il contratto di locazione o di comodato per verificare la disponibilità al momento della pubblicazione dell'Avviso e la durata della locazione o comodato. In caso di locazione o comodato di breve durata, acquisire documentazione probante da cui si evinca la disponibilità del proprietario a proseguire la locazione o comodato per almeno tre anni dalla realizzazione.

- verifica delle fatture relative alle spese di perizia asseverata;

Ai fini dell'ammissibilità delle spese di perizia in relazione al soggetto emittente le fatture, si rinvia alla nota 32 dell'art. 22 dell'Avviso e si riporta a seguire un quadro delle possibili fattispecie:

Tabella 1 – Riepilogo ammissibilità costi di perizia

INCARICO	PERITO	DOCUMENTAZIONE IN FASE DI VERIFICA	FATTURA PRESTAZIONE	ESITO VERIFICA
Il committente affida l'incarico ad un professionista qualificato	Professionista in qualità di lavoratore autonomo	Preventivo di società di consulenza	Fattura intestata a libero professionista	Ammissibile La ditta deve affidare l'incarico al professionista. Il preventivo della società può essere ammesso, ma deve riguardare un affidamento per conto, nel senso che il rapporto contrattuale deve rimanere sempre tra Committente e professionista.
		Preventivo di studio associato	Fattura intestata a libero professionista	Ammissibile
Il committente affida l'incarico ad una società di servizi		Perizia di un professionista dipendente, che opera in proprio, con preventivo di società di consulenza	Fattura o ricevuta per prestazioni occasionali intestata a professionista	Ammissibile Il preventivo della società può essere ammesso, ma deve riguardare un affidamento per conto, nel senso che il rapporto contrattuale deve rimanere sempre tra Committente e professionista.
		Perizia di un libero professionista con preventivo di studio associato	Fattura intestata a studio associato	Il professionista svolge l'incarico in piena autonomia e non è responsabile in solido con gli altri professionisti dello studio. Tuttavia, nello statuto i professionisti possono concordare, a priori, che le entrate e le uscite vengano gestite dallo studio associato. Verificare solo che trattasi di associazione tra professionisti.
	Professionista in qualità di dipendente di una società di servizi	Perizia di un professionista dipendente con preventivo di società di servizi	Fattura intestata a società di servizi	Non ammissibile Non si configura come lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2229 e ss. del c.c.: il soggetto subordinato non opera con piena autonomia ma risponde al datore di lavoro, trattasi dell'esplicazione di un servizio materiale organizzato e strutturato con mezzi propri e di tipo imprenditoriale, con assunzione in proprio del rischio del risultato. Prestazione non di mezzi come richiesto per le prestazioni intellettuali. Non è prevista la contribuzione alle casse professionali come per il caso del lavoratore autonomo. Delle responsabilità per la prestazione intellettuale risponderebbe anche il datore di lavoro.

La fattura ritenuta "non valida" dal VA non deve essere resa "favorabile" dai VT; il VA riporta le sue motivazioni nella nota amministrativa.

N.B. La perizia asseverata non può che ricondursi a una prestazione personale, con prevalenza dell'apporto individuale, e non a un servizio organizzato di tipo imprenditoriale, caratterizzato da mezzi propri e assunzione del rischio d'impresa, trattandosi invece di un'obbligazione di mezzi, fondata su un comportamento professionalmente adeguato. Non sono, pertanto, rimborsabili le spese di perizia nei casi in cui il perito sia un dipendente della società che fattura o un socio di minoranza. In tali circostanze, il perito potrebbe subire influenze, dirette o indirette, sulla redazione della perizia da parte di altri soci di maggioranza, specie se coinvolti nella pratica di finanziamento. La Sede potrà, invece, valutare se accogliere i casi in cui il perito è socio di maggioranza o amministratore unico (ma sempre con possesso della maggioranza delle quote societarie) della società che fattura.

7.4.1 BANCHE DATI E PROCEDURE CONSULTABILI

- GRA;
- REGISTRO FALLIMENTI PRESSO IL TRIBUNALE;
- CASELLARIO GIUDIZIARIO;
- in caso di FIDEIUSSIONE effettuare il controllo tramite collegamento ai link di cui al § 5.6.2;
- NETINPS sezioni: Cassetto previdenziale Aziende, Cassetto previdenziale Artigiani-Commercianti, VigAGRI-emens-internet. InfoInps, se disponibile in Sede, un'abilitazione all'accesso è utile per il controllo delle autocertificazioni in ambito agricolo. La Banca dati INPS è utile sia per la verifica del valore ULA, indicato dalla ditta nel modulo C, sia per verificare l'inquadramento aziendale (CSC – codice statistico contributivo) e l'attività svolta;
- PUNTO FISCO per verificare la dimensione aziendale in assenza di bilancio depositato. Si può consultare la dichiarazione IVA o la dichiarazione dei redditi;
- RNA/SIAN/SIPA;
- <http://cupweb.tesoro.it/>;
- <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> per la verifica dell'insussistenza delle ingiunzioni di recupero degli aiuti non dovuti (Visura Deggendorf).

7.5 INDICAZIONI PER LE VERIFICHE TECNICHE

Preliminarmente si osserva che allo scopo di garantire la trasparenza del procedimento è necessario verificare che tutta la documentazione acquisita sia disponibile nella procedura ISI-BO.

Pertanto, nel caso in cui al VT pervenga documentazione fuori procedura, questi dovrà chiederne il caricamento all'ufficio competente per il tramite del proprio coordinatore.

Si premette inoltre che, in caso di esito negativo o parzialmente positivo della verifica tecnica, è necessario che tutte le cause di respingimento o di decurtazione degli importi siano riportate all'interno del campo "Valutazione tecnica del professionista" e "Valutazione tecnica del coordinatore" ai fini della completezza

delle motivazioni del provvedimento, anche in considerazione del possibile contenzioso.

In caso di modifiche alla griglia, il valutatore tecnico VT le evidenzierà nel campo "Valutazione tecnica del professionista" specificandone la motivazione.

I VT e CT dovranno inoltre verificare che la nota tecnica non presenti profili di criticità in ordine alla carenza di motivazione o a motivazioni non rinvenibili nell'Avviso o nell'Allegato di riferimento.

Qualora a seguito dell'invio del preavviso di provvedimento e della conseguente ricezione di osservazioni da parte dell'impresa, permangano motivazioni di respingimento dei progetti o decurtazione degli importi ammissibili a finanziamento, VT e CT dovranno verificare che la nota tecnica che confluirà nel provvedimento definitivo non presenti profili di criticità in ordine ai seguenti aspetti, disciplinati dalla legge 241/90 e dal c.p.a. (codice di procedura amministrativa):

1. difetto di motivazione;
2. mancato riscontro rispetto alle osservazioni dell'impresa;
3. presenza di motivazioni non rinvenibili nell'Avviso o nell'Allegato di riferimento;
4. presenza di motivazioni assenti all'interno del preavviso di provvedimento, in ordine alle quali non sia stata data la possibilità all'impresa di fornire chiarimenti o integrazioni documentali (cd. mancato soccorso istruttorio); in tale caso dovrà essere evidenziata alla Sede la presenza di motivazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle presenti nel preavviso di provvedimento al fine di un eventuale prosieguo dell'attività istruttoria come previsto al § 5.4.6.

Nel seguito vengono fornite indicazioni specifiche per le verifiche tecniche nelle fasi di ammissione e di rendicontazione.

7.5.1 FASE DI ISTRUTTORIA: VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Il valutatore tecnico VT valuta, alla luce dei criteri e delle specifiche contenute nell'Avviso pubblico, la validità della documentazione in funzione della presenza di irregolarità che determinano incertezza riguardo alla presenza del rischio, alla correttezza della sua quantificazione, al valore prevenzionale del progetto o ad altri elementi di carattere tecnico ostativi al finanziamento del progetto: in caso di dubbi il valutatore tecnico VT può chiedere chiarimenti o integrazioni documentali tramite la funzione Chiarimenti.

Un esempio è dato dalla verifica della sussistenza delle condizioni di rischio previste dall'intervento selezionato in domanda. A questo scopo non è sufficiente che il rischio sia semplicemente menzionato nella perizia asseverata o nel documento di valutazione del rischio, ma è necessario che la sua presenza sia certa e quantificata nella misura e con le modalità richieste dalla Tipologia di intervento.

Con riferimento ai progetti di cui all'Allegato 1.2 riguardanti la certificazione dei SGSL secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023, si precisa che è ammissibile la presentazione di preventivi redatti anche da organizzazioni che forniscono servizi (ad es. società di auditing) per conto dell'organismo di certificazione. In tale situazione non si rendono necessarie in linea generale verifiche in relazione al rispetto dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO IEC 17021-1:2015 e del Documento IAF MD 22:2023 da parte della società affidataria delle attività di audit

e dell'organismo di certificazione in quanto si tratta di verifiche che sono nella responsabilità dell'ente di accreditamento.

Analogamente, per quanto concerne l'introduzione, per i progetti di cui agli Allegati 1.1, 2, 3, 4, 5, di un punteggio aggiuntivo per la certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023, il VT verifica:

- il rilascio del certificato da parte di Organismi di certificazione accreditati presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA;
- il rilascio del certificato in data non successiva alla pubblicazione del bando
- la validità nel periodo di inizio e fine della procedura di compilazione della domanda.

Ai fini della verifica si specifica che:

- i certificati dei SGSL devono riguardare l'intera impresa o quantomeno l'unità produttiva interessata dal progetto
- non rilevano i settori di accreditamento
- sono ammissibili anche i certificati secondo le norme:
 - XXX EN ISO 45001:23 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano, come ad esempio BS o DIN);
 - ISO 45001:2018;
 - ISO 45001:2018/Amd 1:2024;
 - XXX EN ISO 45001:2023/A1:2024 (dove "XXX" rappresenta l'acronimo dell'ente di normazione nazionale non italiano).

7.5.2 FASE DI ISTRUTTORIA: COERENZA DEI PROGETTI

Il VT verifica la coerenza tra il progetto descritto nella perizia asseverata¹⁴ e negli altri elaborati progettuali e il contenuto della domanda in funzione dei seguenti possibili elementi di criticità:

- incoerenza tra progetto e riduzione del rischio di cui alla "Tipologia di intervento" (per l'asse 5 tra progetto e "Misura" o "Fattore di rischio"): il valutatore tecnico VT può inserire in procedura una richiesta di chiarimenti;
- difformità tra perizia asseverata e domanda, relativa ad es. a prezzi, misure, ecc.: il VT inserisce in procedura una richiesta di chiarimenti, fermo restando che ai fini della determinazione dell'importo finanziabile vale l'importo minore tra quelli indicati nella domanda e nella perizia asseverata; pertanto, qualora l'importo indicato in perizia asseverata sia inferiore, il VT modifica conseguentemente l'importo nella scheda "Griglia";
- incoerenza delle spese preventivate rispetto alle finalità dell'intervento: il VT defalca tutte le voci di spesa non finalizzate, direttamente o indirettamente,

¹⁴ Il professionista gode di piena autonomia di azione nella esecuzione dell'opera professionale e discrezionalità in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività stessa, non è previsto che, nel corso dell'istruttoria tecnica/amministrativa, lo stesso indichi le modalità con cui ha svolto l'attività peritale. Quanto alla congruità economica del costo della perizia, l'Istituto non procede ad alcuna valutazione non disponendo di particolari modalità di definizione del compenso per l'attività professionale, seppure la stessa debba risultare adeguata all'importanza e al grado di complessità dell'opera, al decoro della professione e alle eventuali tariffe previste dai relativi albi professionali, fermi restando i limiti imposti dal bando che, d'altro canto, non consentono di riconoscere un eventuale maggiore impegno nei casi di perizie più complesse. L'Istituto e l'utenza, se ricorrono le condizioni, possono segnalare all'ordine professionale eventuali pratiche scorrette.

alla finalità dell'intervento (eventualmente previa richiesta di chiarimenti in caso di spese dubbie).

Il VT verifica, inoltre, che il progetto sia coerente con la lavorazione che l'impresa ha selezionato nella domanda. Con il termine "lavorazione" si intende la voce di tariffa scelta dall'impresa in fase di domanda, in base all'assunto che tale "lavorazione" sia la fedele rappresentazione tariffaria dell'attività concretamente svolta dall'impresa. Si possono però verificare situazioni in cui, pur essendo il progetto coerente con l'attività svolta, tale coerenza venga a mancare rispetto alla lavorazione di tariffa.

Per l'Avviso ISI 2024 per "lavorazione" si intende la voce di tariffa di cui al d.m. 27.02.2019.

Se l'incoerenza è data dall'errata individuazione, da parte dell'impresa, della voce di tariffa cui riferire il progetto, il VT modifica il punteggio nella scheda "Griglia" specificandone la motivazione nel campo "Valutazione tecnica del professionista".

Se l'incoerenza è data dall'errata classificazione dell'attività aziendale, per cui non è possibile per il VT attribuire la corretta voce nella scheda "Griglia", questi valuta il progetto provvedendo a segnalare l'errata classificazione all'ufficio POAI della Direzione regionale e alla Sede per le determinazioni di competenza.

7.5.3 FASE DI ISTRUTTORIA: CONGRUITÀ ECONOMICA DEL PROGETTO

Per i progetti riguardanti l'acquisto di trattori e/o di macchine, la congruità economica è di norma assicurata nel caso in cui le spese per l'acquisto rientrino nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore o macchina.

Per i progetti riguardanti macchine costruite "su misura" per le quali non sia stato prodotto dal perito il listino né sia stato proposto come riferimento un listino di modelli analoghi dello stesso fabbricante, si renderà necessario chiedere all'impresa, mediante la funzionalità di richiesta di chiarimenti in ISI-BO, una dichiarazione del fabbricante nella quale siano esplicitati i seguenti elementi informativi:

- assenza di un listino di riferimento per la macchina fabbricata;
- estremi identificativi della macchina (marca, modello, ecc.);
- caratteristiche tecniche nonché funzionali e, per i progetti di cui agli Allegati 1.1 e 2, specifiche ai fini della valutazione degli indicatori prestazionali;
- dettaglio degli accessori e/o utensili a corredo;
- prezzo (che il VT assumerà come prezzo di listino e che dovrà conseguentemente scontare del 20% in ottemperanza all'art. 9 del bando).

Per i progetti che comportano spese diverse da quelle di acquisto di trattori e/o di macchine, nel caso in cui nel corso dell'istruttoria emergano elementi informativi atti a documentare una sostanziale incongruenza economica di una o più voci di spesa è opportuno che il VT chieda chiarimenti o integrazioni documentali tramite la funzione Chiarimenti; in caso di riscontro negativo a seguito di tale richiesta il VT può ridurre l'importo ammissibile a finanziamento dando evidenza dell'avvenuta riduzione e delle relative motivazioni all'interno del campo "Valutazione tecnica del professionista".

La mera incongruenza economica di un progetto non determina la sua inammissibilità, salvo il caso in cui la valutazione tecnica determini una riduzione delle spese ammissibili al di sotto della soglia fissata dall'Avviso pubblico.

Per le spese tecniche di redazione della perizia asseverata, la congruità economica è assicurata dal limite di € 1.850 fissato dall'Allegato tecnico; in tal senso non è

necessario che il costo della perizia asseverata sia documentato da un preventivo, ma è sufficiente che sia indicato nella perizia asseverata stessa.

7.5.4 FASE DI ISTRUTTORIA: RICHIESTE DI CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI

Nel caso in cui dalla documentazione pervenuta in fase di domanda non emergano in modo completo tutti gli elementi necessari alla definizione dell'istruttoria tecnica è opportuno che il VT attivi una richiesta di chiarimenti o integrazioni, eventualmente comprensiva di una perizia asseverata integrativa o sostitutiva di quella inviata. Detta richiesta deve essere formulata secondo le modalità previste al § 5.4.3.

Laddove, tuttavia, il VT ravvisi un'irregolarità o un'incongruenza sostanziale della documentazione, non sanabile attraverso la produzione di chiarimenti o integrazioni, completa conseguentemente l'istruttoria tecnica.

7.5.5 DOCUMENTAZIONE PERVENUTA EXTRA TERMINI

Eventuali decisioni circa la mancata ammissione del progetto per decorrenza dei termini dati all'impresa per ottemperare alla richiesta di chiarimenti/integrazioni non sono di competenza tecnica e dunque non devono formare oggetto di motivazione di respingimento dal punto di vista tecnico. Pertanto, qualora al VT venga assegnata in procedura l'istruttoria o la rendicontazione di un progetto relativamente al quale siano pervenuti chiarimenti o documentazione integrativa, la valutazione deve essere esperita indipendentemente dal rispetto del termine fissato dall'Avviso.

Qualora il VT si avveda di tale circostanza, potrà renderla evidente alla parte amministrativa.

Quanto all'eventualità che l'impresa provveda a trasmettere documentazione integrativa anche successivamente all'emissione del provvedimento definitivo, si osserva che, anche in questo caso, la valutazione circa l'opportunità di esperire una nuova istruttoria non è di competenza delle Consulenze e dunque queste, se destinatarie della valutazione del progetto in procedura, procedono a un nuovo esame.

7.5.6 FASE DI RENDICONTAZIONE: CONFORMITÀ DEI PROGETTI REALIZZATI

Con riferimento alle previsioni dell'art. 23 dell'Avviso pubblico, i progetti devono essere realizzati conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento salvo alcuni casi disciplinati nel medesimo articolo.

La conformità, tuttavia, non deve intendersi nel senso di assoluta identità, ma di rispondenza rispetto ai parametri che hanno determinato, sotto il profilo tecnico, l'approvazione del progetto. In tal senso è possibile ammettere alla valutazione tecnica in rendicontazione progetti che differiscono, per alcuni aspetti, da quelli descritti in sede di domanda e ammessi al finanziamento.

Qualora si riscontrassero variazioni dei parametri che, sotto il profilo tecnico, hanno determinato l'approvazione del progetto, la valutazione sarà operata caso per caso, tenendo tuttavia presente che l'eventuale assenza di motivazioni riguardanti le ragioni della modifica del progetto non costituisce, di per sé, motivo di respingimento. In tali casi si dovrà valutare l'opportunità di acquisire una nuova perizia asseverata, corredata della relativa documentazione, relativa al progetto realizzato.

Nel seguito si forniscono indicazioni operative riguardo alle modalità di trattazione di alcune fattispecie di variazioni rispetto agli elementi indicati negli elaborati progettuali.

- Fatture emesse da ditte diverse da quelle di cui ai preventivi:

la variazione riguarda sia l'acquisto di beni che la realizzazione di opere; fatti salvi gli esiti della normale istruttoria e in particolare la verifica della conformità con il preventivo approvato, detta variazione non è ostativa all'approvazione del progetto.

- Riconducibilità delle voci di spesa alle voci del preventivo:

per evitare il finanziamento di spese non riconducibili al progetto approvato è necessario verificare la corrispondenza tra le voci di spesa contenute nelle fatture e quelle contenute nei preventivi presentati in allegato alla perizia asseverata.

A tal fine, sono accettabili sia fatture che riportino nel dettaglio le singole voci di spesa contenute nei preventivi, sia fatture che facciano espresso riferimento ai preventivi. In entrambi i casi dovranno essere distinguibili le spese tecniche che dovranno essere riconducibili a quelle preventivate. Diversamente dovranno essere richiesti chiarimenti all'impresa che dovrà produrre documentazione integrativa da parte della ditta che ha emesso le fatture.

- Acquisto di beni di marca o modello diversi:

in questi casi è necessario richiedere una nuova perizia asseverata, completa degli allegati previsti, che confermi i parametri di domanda già esaminati in fase di verifica e nella quale dovranno essere indicate in modo comparato le caratteristiche del bene acquistato rispetto a quello del bene originariamente in progetto.

- Presentazione di spese non preventivate:

non sono ammissibili a finanziamento spese aggiuntive, di progetto o tecniche, non richieste né valutate in sede di verifica; ciò anche quando vi sia capienza nell'importo ammesso a finanziamento per effetto della riduzione di altre voci di spesa.

- Modifica del luogo di lavoro:

con riferimento alle previsioni dell'art. 3 dell'Avviso pubblico, i progetti devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della pubblicazione del bando; l'eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione. Pertanto, il VT valuta se tale variazione comporta la modifica degli elementi che hanno determinato, sotto il profilo tecnico, l'approvazione del progetto; nel caso in cui detti elementi non subiscano modifiche che determinino la perdita dei requisiti di accesso al finanziamento il VT richiede all'impresa di produrre una relazione nella quale andranno specificati i motivi della modifica del luogo di lavoro nonché una nuova perizia asseverata. Inoltre, il VT valuta se la variazione del luogo di lavoro comporta l'introduzione di spese non ammissibili a finanziamento perché specificamente riferibili al nuovo luogo di lavoro e, in caso affermativo, decurta tali spese dall'importo del progetto.

- Variazione dei prezzi elementari di alcune voci di spesa:

fatta salva un'eventuale incongruenza economica di cui al § 7.5.4, è ammissibile la variazione dei prezzi elementari delle voci di spesa elencate nella perizia

asseverata, sempre che sia debitamente motivata e nei limiti dell'importo complessivamente ammesso a finanziamento in fase di verifica.

A tal fine è necessario richiedere all'impresa di produrre una nuova perizia asseverata che attesti la congruità economica dei prezzi elementari per le voci di spesa variate.

- Preventivi e attività in subappalto:

I preventivi dei lavori devono essere presentati da ditte abilitate allo svolgimento delle attività in progetto. Per quanto riguarda i progetti di cui all'Asse 3 si rimanda alle istruzioni specifiche riportate nel § 7.5.7.

L'eventuale affidamento di opere in subappalto che non trovi riscontro negli elaborati prodotti in fase di verifica non è da considerarsi ostativo all'approvazione del progetto.

7.5.7 ISTRUZIONI SPECIFICHE

Per i progetti di cui all'Allegato 3 si forniscono le seguenti indicazioni specifiche:

- in caso di interventi di bonifica da amianto di magazzini o altri locali utilizzati saltuariamente dai dipendenti, il numero dei lavoratori potenzialmente esposti e la frequenza di utilizzo del fabbricato non sono motivi ostativi all'ammissione al finanziamento;
- nel caso di interventi di bonifica di coperture su edifici da demolire, il finanziamento della bonifica da amianto preliminare alla demolizione dell'edificio è ammissibile se il progetto prevede la ricostruzione di un nuovo edificio destinato allo svolgimento delle medesime attività produttive da parte dell'azienda richiedente. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese relative al rifacimento della copertura;
- i preventivi del complesso dei lavori previsti dal progetto devono essere presentati da ditte abilitate allo svolgimento di opere edili; è comunque ammissibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica da amianto o viceversa, fermo restando che gli specifici lavori di rimozione e trasporto dei MCA dovranno essere svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, anche in regime di subappalto.

Per i progetti di cui all'Allegato 5 si forniscono le seguenti indicazioni specifiche:

Listino prezzi

In assenza di listino prezzi del fabbricante, è possibile ritenere valido il listino prodotto da un rivenditore a condizione che detto rivenditore sia uno dei soggetti della catena di distribuzione ufficiale del fabbricante della macchina/trattore. Di norma tale condizione è desumibile dalla presenza del logo del fabbricante nel preventivo del rivenditore oppure dal sito internet del fabbricante. Diversamente, si renderà necessario richiedere chiarimenti o integrazioni.

Costi ammissibili

Eventuali voci di spesa relative all'omologazione stradale, all'adozione di certificazioni volontarie, al contributo per gli pneumatici fuori uso (PFU) non sono finanziabili in quanto l'importo totale di progetto è dato unicamente dalle spese relative all'acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali e dalle spese di perizia asseverata.

Incongruenze tra domanda e perizia asseverata

Nel caso in cui la perizia asseverata sia riferita a un Intervento (Misura) o una Soluzione tecnica (Fattore di rischio) diversi da quelli indicati in domanda, è necessario, ai fini del buon esito dell'istruttoria, acquisire una dichiarazione correttiva da parte dell'impresa. Anche nel caso in cui la perizia asseverata differisca dalla domanda per il tipo di macchina richiesta è necessario, ai fini del buon esito dell'istruttoria, acquisire una dichiarazione correttiva da parte dell'impresa.

Beni finanziabili superiori a 2

Nel caso in cui il progetto comprenda un numero di beni superiore a 2 si rende necessario chiedere all'impresa di specificare i 2 beni che intende acquistare.

7.6 REGISTRI AIUTI DI STATO

I finanziamenti a valere sugli Avvisi pubblici ISI sono considerati Aiuti di Stato e le relative concessioni devono essere registrate nelle apposite piattaforme di rispettiva competenza dei Ministeri vigilanti.

Pertanto, il sistema informativo dedicato alla registrazione dei dati su misure, concessioni, visure ed erogazioni in ambito aiuti di Stato si realizza attraverso i registri RNA (di competenza del MIMIT), SIAN e SIPA (di competenza del MASAF).

Tali registri sono stati costituiti per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

A tal fine la norma ha stabilito che i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono tali aiuti devono trasmettere le relative informazioni alle banche dati istituite presso i Ministeri di competenza e che i medesimi soggetti sono tenuti ad avvalersi dei Registri al fine di:

- espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti "*de minimis*", comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della legge n. 234/2012;
- consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti, anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

L'adempimento degli obblighi di inserimento degli aiuti individuali nei rispettivi registri e l'interrogazione del RNA costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato e degli aiuti "*de minimis*".

A partire dal 1° luglio 2017 tutti i provvedimenti di concessione devono indicare espressamente l'avvenuta interrogazione del RNA e riportare il codice identificativo dell'aiuto (e il codice COVAR della sua variazione nel caso in cui l'importo effettivamente erogato sia inferiore a quello concesso o in caso di variazione soggettiva del soggetto beneficiario), così come rilasciato dal registro nel quale lo stesso deve essere registrato.

Tutte le visure per gli aiuti concessi nel rispetto dei regolamenti (UE) di riferimento, in base al settore di appartenenza dell'impresa, sono effettuate sul registro RNA e, seppur sia previsto acquisire la visura in fase di ammissione al finanziamento, è sempre opportuno controllare la validità del COR e l'entità del

finanziamento registrato che, tenuto conto delle eventuali variazioni (COVAR), deve corrispondere all'importo in liquidazione.

Le registrazioni dei singoli aiuti, a seguito delle quali viene rilasciato il codice identificativo che li contraddistingue, sono effettuate su:

- RNA, se concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831;
- SIAN se concessi nel rispetto del regolamento (UE) 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118, e del Regolamento (UE) di esenzione 2022/2472;
- SIPA, se concessi nel rispetto del regolamento (UE) 717/2014.

REGISTRI NAZIONALI			
BANDO ISI 2024	RNA	SIAN	SIPA
Regolamento (UE) 2023/2831	Visura + Registrazione	/	/
Regolamento (UE) 1408/2013	Visura	Registrazione	/
Regolamento (UE) 717/2014	Visura	/	Registrazione
Regolamento (UE) 2022/2472	Visura	Registrazione	/

L'inadempimento degli obblighi relativi alla trasmissione delle informazioni, agli obblighi di interrogazione per le verifiche propedeutiche e all'indicazione dell'avvenuto inserimento delle informazioni nei registri comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.

L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

In particolare, il Direttore della Sede è responsabile della registrazione dell'aiuto individuale nella banca dati di riferimento nonché del rispetto degli obblighi connessi e consequenziali.

Il Direttore regionale è responsabile del controllo sulla puntuale registrazione degli aiuti individuali ricadenti nel proprio ambito di competenza.

Infine, competono alla DCPREV le funzioni e responsabilità di indirizzo, coordinamento e monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di registrazione degli aiuti e degli adempimenti consequenziali.

7.6.1 VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DI STATO ED AIUTI "DE MINIMIS"

Prima di emettere il provvedimento di ammissione e di registrare gli aiuti concessi nel Registro RNA/SIAN/SIPA, il RPP effettuerà le visure RNA Aiuti e De minimis (v. §§ 5.4.5, 5.4.9 e 7.4.).

Dal 1° luglio 2024 non è più possibile registrare in RNA gli aiuti ai sensi del Regolamento de minimis 1407/2013 sostituito dal Regolamento (UE) 2831/2023.

In linea con quanto raccomandato in sede comunitaria, ai fini della determinazione del concedibile, gli aiuti da considerare in merito al cumulo:

- nel settore di cui al Regolamento 717/2014, sono quelli concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. A tal fine, in fase di registrazione dell'aiuto e in fase di richiesta della visura de minimis, va inserita la data di fine esercizio finanziario dell'impresa beneficiaria. Qualora non venga indicata esplicitamente, il Registro assumerà ai fini del calcolo del cumulo come data di fine dell'esercizio finanziario il 31.12;
- nei settori di cui ai Regolamenti 2023/2831 e 1408/2013, sono quelli con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto. Non si applica, quindi, più la previsione dei 3 esercizi finanziari. A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024 (FAQ RNA n. 15.1).

7.6.2 REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI INDIVIDUALI ED AIUTI "DE MINIMIS" NEL SIAN E NEL SIPA

Accanto al RNA operano i registri per il settore dell'agricoltura, SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 194/1984, e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (parte del SIAN) istituito con la legge n. 38/2003, costituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Questo gestisce le informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali.

Tra i Registri è prevista la piena integrazione ed interoperabilità.

Per quanto concerne gli aiuti "*de minimis*" in base al Regolamento UE 2831/2023, il RPP effettua su ISI-BO, grazie alla funzionalità di integrazione con RNA, la visura De minimis, che identifica gli aiuti "*de minimis*" concessi nei tre anni precedenti al soggetto beneficiario, e la visura Aiuti, provvedendo a riportare il relativo VERCOR sui provvedimenti di concessione e di erogazione.

Per i finanziamenti di cui all'Asse 5 dovrà essere effettuata anche la visura Deggendorf e il relativo VERCOR dovrà essere indicato nel provvedimento di concessione.

DATI DA COMPILARE

CUP*	
VERCOR (Visura aiuti)*	Data VERCOR (Visura aiuti)* gg/mm/aaaa
VERCOR (Visura Deggendorf)*	Data VERCOR (Visura Deggendorf)* gg/mm/aaaa
Codice RNA / SIAN*	Data Codice RNA / SIAN* gg/mm/aaaa
COVAR / Variazione SIAN	Data COVAR / Variazione SIAN gg/mm/aaaa

Sul registro vengono altresì inserite le successive erogazioni relative all'aiuto individuale precedentemente inserito.

In ogni caso il Direttore regionale, in quanto responsabile del controllo sull'osservanza dei suddetti obblighi di registrazione, è tenuto a verificare puntualmente, anche prima dell'erogazione, l'avvenuta registrazione dei singoli

aiuti nella banca dati di riferimento e della sua eventuale variazione, oltre che l'osservanza degli obblighi connessi e consequenziali.

8 ALLEGATI

8.1 VERIFICHE DOCUMENTALI COMPETENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

I controlli documentali nelle istruttorie di verifica (Allegato 8_1_1) e rendicontazione (Allegato 8_1_2), sono ripartiti tra la funzione amministrativa (A) e la funzione tecnica (T). Nel caso un medesimo documento sia di competenza di entrambe le funzioni, negli Allegati 8_1_1 e 8_1_2 viene indicato il tipo di verifica da effettuare per ciascuna di esse.

Per l'indicazione della tipologia di documenti da richiedere in caso di integrazione si rimanda all'Allegato 8_1_3 "Richiesta chiarimenti 2024".

Si ricorda di consultare tutta la documentazione disponibile sul sito dell'Avviso, comprese le FAQ e istruzioni operative.

8.2 CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Sono allegate al presente documento 3 check list utili per le verifiche amministrative della documentazione e dei requisiti d'impresa relativamente alle seguenti fasi:

- ammissione al finanziamento (verifica) (Allegato 8_2_1);
- rendicontazione (Allegato 8_2_2);
- anticipazione (Allegato 8_2_3).

È inoltre allegata:

- la lista degli "stati pratica" che tracciano il passaggio della pratica alla fase successiva (Allegato 8_3_1);
- modulo CERTIFICAZIONE MASSIVA/CERPA (Allegato 8_4_1);
- modulo 6B (Allegato 8_4_2);
- garanzie finanziarie (Allegato 8_5_1).